준비서면 (기소사실 보강서면)

(재판국 제출용)

제출처: 안양노회 재판국 귀중

고소인: 신성커뮤니티교회 시무장로 차기성 외 4 인

피고소인: 신성커뮤니티교회 담임목사 송재영

Ⅰ. 작성 취지

피고소인은 담임목사, 당회장, 제직회장 및 교회 대표자의 지위를 이용하여 교단 헌법이 정한 합의제 치리질서와 당회의 감독권을 반복적으로 침해하였습니다. 피고소인의 행위는 단발적인 운영상 판단이 아닙니다. 오히려 당회의 심의·결의를 회피하거나 차단하고, 제직회와 비헌법적 회의체를 통하여 재정권한과 교회 운영권한을 재편하려 한 계속적이고 구조적인 직권남용 행위입니다.

특히, 피고소인은 제직회 회계 선출과 재정팀장 선정을 근거로 기존 재정부의 권한을 사실상 박탈하였습니다. 또한, 당회 결의 없이 교회 명의 금융거래 권한 및 재정집행 절차를 변경하였으며, 공고된 안건 범위를 벗어난 임시제직회에서 중대한 재정운영 사항까지 처리하였습니다. **또한, 카페 운영, 재산세, 임대차계약, 가맹계약, 구상권 청구, 외부감사, 회의록 열람·복사, 제직회 적법성 검토 등 당회의 심의가 필요한 사안을 반복적으로 부의하지 않았습니다.**

이에 고소인들은 피고소인의 행위를 권징편상 직권남용, 총회 헌법 및 제 규정에 정한 중대한 의무위반, 치리회 질서 문란, 명예훼손, 재정질서 문란, 교회 화평 파괴 행위로 보아 재판국의 엄정한 심리와 판단을 구합니다.

Ⅱ. 사건의 본질

본 사건의 본질은 단순한 교회 운영 방식의 차이나 담임목사와 장로들 사이의 의견 충돌이 아닙니다. 피고소인 송재영 목사가 담임목사, 당회장, 제직회장, 교회 대표자의 지위를 중첩적으로 이용하여 장로교 정치의 핵심 원리인 **당회 중심의 공동치리, 합의적 의사결정, 재정 감독, 치리회 질서**를 반복적으로 침해하였는지 여부가 핵심입니다. 기존 자료와 보강된 주요 사실관계를 종합하면, 피고소인의 행위는 각각 별개의 우발적 사건이 아니라, 당회의 심의·결의 구조를 약화시키고 제직회·사역실행위원회·공청회·외부 강의·언론 기사 등 당회 밖의 통로를 통하여 교회 운영 방향을 형성하려 한 일련의 구조적 행위로 평가될 수 있습니다.

첫째, 피고소인은 당회의 정당한 안건 심의 기능을 반복적으로 제한하였습니다. 2025. 9. 7. 조세심판 청구 안건 논의를 시작으로, 2025. 9. 28. , 2025. 10. 26., 11. 30., 12. 7., 12. 21. 임시당회 요청, 2026. 1. 11., 2. 1., 2. 8., 3. 22., 4. 8., 4. 19., 4. 26., 5. 10., 5. 30., 6. 7.에 이르기까지 **카페 운영, 임대차계약, 가맹계약, 재산세 납부, 구상권 청구, 오픈커피 대표자 교체, 운영자금 5 천만 원 상환, 제직회 결의 무효 확인, 회의록 복사, 마을사역 예산 전용, 2026. 5. 31. 임시제직회 적법성 검토 등 중대한 안건이 반복적으로 요청되었으나, 상당수 안건이 무산되거나 일부 안건만 처리되었습니다.** 이는 단순한 일정 조율 실패가 아니라, 당회가 교회의 재산·계약·재정·제직회 감독 사안을 심의하고 결의할 기능을 구조적으로 수행하지 못하게 된 정황으로 볼 수 있습니다.

둘째, 피고소인은 제직회를 당회의 감독을 받는 집행·협력기구가 아니라, 사실상 당회의 결의 구조를 우회하거나 압박하는 통로로 활용한 정황이 있습니다. 2025. 12. 28. 임시제직회에서 회계 선출 안건이 부결되었음에도, 피고소인은 투표 결과를 의장 단독으로 무효 처리한 것으로 문제되고 있으며, 2026. 3. 15. 정기제직회에서는 이미 부결된 동일 후보를 다시 추천·선출하는 방식으로 회계 선출을 강행하였습니다. 더구나 2026. 3. 15. 제직회 안건설명문은 단순히 회의체의 회계를 선출하는 수준을 넘어 "제직회 회계(재정팀장) 선정 및 재정 사역 역할 정비"를 전제로 하였고, 이는 기존 재정부 중심의 재정운영 체계, 결재 구조, 재정위원장 역할, 위임목사 보고·결재 구조를 변경하려는 시도로 해석될 수 있습니다.

셋째, 피고소인은 2026. 5. 31. 임시제직회에서 소집 공고의 범위를 넘어서는 안건을 현장에서 확대하여 진행하고, 총회 질의서, 재정팀 변경안, 재정 집행안, 예산안, 감사보고, 예산위원 선정 등 중대한 사항을 처리하였으며, 재정팀장 선정, 6 월 5 일까지 재정 인수인계 요구, 직권 처리 예고까지 진행하였습니다. 이는 임시제직회 소집 목적과 안건 공고의 한계를 벗어나, 교회 재정운영의 기본 구조를 제직회 현장에서 사실상 변경하려 한 것으로 평가될 수 있습니다. 특히 이러한 절차는 불참한 제직회원들의 심의권·표결권 문제뿐 아니라, 당회의 사전 심의·감독권 배제 문제와도 직접 연결됩니다.

넷째, 피고소인은 교회 대표권과 당회장 지위를 이용하여 OTP, 공동인증서, 통장 재발급 등을 통해 기존 재정부의 금융거래 권한을 사실상 박탈하고, 새로 발급된 OTP 와 공동인증서를 담임목사가 보관하는 방식으로 재정 내부통제 구조를 변경한 것으로 문제됩니다. 교회 재정의 집행 권한은 권한 분리와 상호 견제를 전제로 운영되어야 함에도, 담임목사가 대표권을 근거로 금융거래 수단을 직접 확보·보관하였다면, 이는 단순 행정 조치가 아니라 재정권한 집중, 기존 재정부 권한 배제, 당회 감독권 약화의 문제로 평가될 수 있습니다.

다섯째, 청구서 및 지급통보서 양식 변경 역시 단순한 서식 변경이 아니라 재정집행 절차와 결재 구조를 변경하는 행위로 볼 수 있습니다. 기존 양식은 재정부 중심의 검토와 집행 절차를 전제로 운영되어 왔으나, 변경된 양식은 승인 절차, 확인권자, 결재 단계에 실질적 변화를 가져오는 내용이 포함되어 있습니다. 당회원들이 당회 단체대화방에서 "당회 결의 없는 양식 변경은 무효"라는 취지로 문제를 제기하였음에도 답변이나 당회 결의가 없었다면, 이는 피고소인이 당회의 심의·결의 절차를 거치지 않고 재정집행 내부통제 문서를 일방적으로 변경 하였습니다.

여섯째, 카페 운영, 재산세, 취득세, 구상권 문제는 본 사건에서 재산 보호 의무 및 배임성 판단과 직결되는 핵심 사안입니다. 카페 대표자가 피고소인의 배우자라는 특수관계가 존재하는 상황에서, 카페 운영으로 인한 취득세·재산세 문제, 임대차계약 및 가맹계약 기한, 운영자금 5 천만 원 상환, 구상권 청구, 대표자 교체 등의 안건이 반복적으로 당회에 요청되었음에도 부의가 거부되거나 무산되었다면, 이는 단순한 회의 진행 문제가 아니라 교회의 손해 발생 원인과 내부 책임귀속을

심의하지 못하게 한 문제입니다. 대외적으로 교회가 납세의무를 부담하더라도, 내부적으로는 원인 제공자, 수익 귀속자, 운영 주체, 관리 책임자에 대한 구상권 또는 손해배상 책임 여부를 당회가 심의해야 합니다. 이 절차가 봉쇄되었다면, 피고소인이 교회 재산 보호 의무를 다하지 않고 특수관계인에게 불리한 책임 심리를 차단한 것으로 평가될 여지가 있습니다.

일곱째, 피고소인은 헌법상 치리기관이 아닌 사역실행위원회를 통해 재정, 외부감사, 회계법인, CCTV 설치, 카페 운영, 예배 순서, 교역자 보직, 사역 조직 등 당회가 심의·감독해야 할 사항을 반복적으로 논의한 것으로 보입니다. 사역실행위원회 회의록에는 "성도들의 목소리를 듣는 구조", "팀장들을 통해 구조를 세울 예정"이라는 취지의 표현이 나타나고, 재정 투명성 문제, 외부감사 추진, 재정부실 CCTV 설치, 카페 재정 보고, 제직회 회계·재정팀장 문제 등이 논의되었습니다. 이는 단순 보고 회의의 범위를 넘어, 당회의 정책 형성·감독 기능을 비헌법적 회의체로 이동시키려 한 정황으로 볼 수 있습니다.

여덟째, 피고소인은 제직회와 공개 회의에서 장로 및 재정부, 감사위원에 대한 사회적·신앙적 평가를 저하시킬 수 있는 발언이 제기되었음에도 이를 제지하거나 정정하지 않았고, 일부 경우에는 직접적으로 강화하거나 확산시킨 것으로 문제됩니다. 2025. 10. 12. 정기제직회에서는 고소장 비치·열람 지시가 있었고, 2026. 3. 15. 정기제직회에서는 장로가 자기 계좌에서 돈을 넣어 놓았다는 취지의 발언이 문제되었으며, 2026. 4. 12. 제직회에서는 감사위원장에게 "거짓말하면 안 된다" 는 취지의 발언이 문제되었습니다. 2026. 5. 31. 임시제직회에서는 장로들이 재정을 막고 있다거나 사역을 못하게 한다는 취지의 발언이 반복된 것으로 정리되어 있습니다. 이는 단순한 의견 표명이 아니라 특정 가능한 장로와 재정부원, 감사위원의 명예와 직무 신뢰를 저하시킬 수 있는 발언으로 평가될 수 있습니다.

아홉째, 사택 전세 계약, 오총균 목사 정치·권징 세미나, 카페 관련 공청회, 인터넷 언론 기사 정황, 특정 장로 예배직무 배제 등도 모두 같은 흐름에서 보아야 합니다. 사택 전세 계약의 경우 피고소인이 사전에 계약 관련 절차를 진행한 뒤 제직회에서는 마치 당회가 절차를 진행하지 않아 아무것도 못하는 것처럼 보이게 한 사실이 있고, 오총균 목사 세미나는 피고소인의 변호인이 재판 외 공간에서 교인들을 상대로 권징·정치 강의를 진행한 것으로 재판 외 여론 형성 우려가 있습니다.

카페 공청회와 언론 기사 역시 당회와 재판국의 정상 절차 밖에서 성도와 노회 여론을 형성하거나 압박하는 효과를 가져올 수 있습니다. 특정 장로 예배직무 배제는 권징절차나 당회 결의 없이 장로의 공적 직무를 제한한 것으로, 반복적 직권남용의 연장선에서 검토될 필요가 있습니다.

결국 본 사건은 개별 사건들의 단순 병합이 아니라, 피고소인이 당회장·제직회장·교회 대표자의 지위를 이용하여 당회 심의·결의 구조를 약화시키고, 제직회와 비헌법적 회의체를 통해 재정·행정 권한을 재편하며, 카페 관련 책임 귀속과 재산 보호 조치를 봉쇄하고, 반대 의견을 제기한 장로·재정부·감사위원의 신뢰를 훼손한 일련의 권징 대상 행위로 이해할 수 있습니다. 따라서 본 사건은 안양노회 기소장상 죄과명인 총회헌법 및 제 규정에 정한 중대한 의무위반행위, 직권남용행위, 명예훼손행위, 배임 등 재정비리행위의 관점에서 종합적으로 심리될 필요가 있습니다.

Ⅲ. 적용 죄과의 구조

고소인들은 아래 죄과가 서로 독립적으로도 성립할 수 있고, 동시에 하나의 반복적 직권남용 구조를 구성한다고 봅니다.

구분	죄과 또는 법리	주요 내용
제 1 죄	직권남용	당회장·제직회장·대표자 지위를 이용하여 당회 결의 없이 재정권한, 회의운영, 금융거래 권한, 예배직무를 일방적으로 제한·변경한 행위
제 2 죄	총회헌법 및 제 규정에 정한 중대한 의무위반	헌법상 당회 중심의 감독·치리질서, 회의규칙상 사회자 중립성, 제직회 권한 한계를 반복적으로 위반한 행위
제 3 죄	치리회 권한 침해 및 치리권 행사 거부	당회가 심의·결의하여야 할 재산·계약·재정·감독 안건의 부의를 반복적으로 거부한 행위
제 4 죄	회의질서 문란	공고된 안건 범위 이탈, 투표 무효 선언, 사회자 중립의무 위반, 발언권 제한, 절차 없는 결의 강행

제 5 죄	명예훼손 및 비방	장로·재정부·감사위원이 재정을 불투명하게 운영하거나 사역을 방해하는 것처럼 인식되게 한 발언과 문서화
제 6 죄	재정질서 문란 및 배임 정황	카페 세금·재산세, 금융권한 변경, 청구서 양식 변경, 외부감사·회계법인 추진, 재정부 권한 박탈
제 7 죄	교회 화평 파괴	고소장 공개 지시, 공청회·세미나를 통한 편향 여론 형성, 특정 장로 배제 등으로 공동체 분열을 심화시킨 행위

Ⅳ. 주요 사실관계

1. 제직회를 통한 재정운영 구조 변경 및 당회 권한 침해

피고소인은 제직회를 교회의 집행·협력기구가 아니라 마치 당회와 독립하여 교회 재정운영 구조를 결정할 수 있는 기관처럼 운영하였습니다. 그 과정에서 제직회 회계 선출, 재정팀장 선정, 재정 인수인계 요구, 예산위원 선정, 예비비 및 재산세 지출 결의 등이 당회 심의 없이 진행되었습니다.

가. 2025. 12. 28. 임시제직회의 회계 선출 투표 무효 선언

(제 1 호증 2025.12.28 임시제직회 녹취록 37-39P)

2025. 12. 28. 임시제직회에서 회계 선출 투표가 진행되었고, 찬성 27 표, 반대 33 표로 부결된 것으로 확인되었습니다. 그러나 피고소인은 투표 이후 현장에 남아 있는 인원 수와 투표 인원 수가 일치하지 않는다는 이유를 들어, 제직회의 별도 결의 없이 직권으로 투표를 무효 처리하였습니다.

교단 헌법 및 회의규칙상 의장이 단독으로 투표결과를 무효화할 수 있는 명시적 근거는 없습니다. 투표 절차가 진행되어 결과가 나온 이상, 무효 여부는 회의체의 심의와 결의를 거쳐 판단되어야 합니다. 피고소인의 단독 무효 선언은 회의체의 의사결정권을 침해한 직권남용입니다.

나. 2026. 3. 15. 정기제직회의 회계 선출 강행 및 재정운영체계 변경 시도

(제 2 호증 2026.3.15 정기제직회 녹취록 및 제직회 안건설명문)

피고소인은 2025. 12. 28. 임시제직회에서 회계 선출 안건이 부결된 후에도, 2026. 3. 15. 정기제직회에서 동일한 취지의 회계 선출을 다시 추진하였습니다. 그런데 이 안건은 단순히 제직회의 임원 중 회계를 선정하는 문제가 아니었습니다. 당시 배포된 「제직회 안건 설명문」의 안건명은 "제직회 회계(재정팀장) 선정 및 재정 사역 역할 정비의 건"으로 되어 있어, 회계 선출과 재정팀장 선정, 재정 사역 역할 정비가 하나의 안건으로 결합되어 있었습니다. (14-15P)

더구나 2026. 3. 15. 정기제직회에서 다시 추천·선출된 회계 후보자는 2025. 12. 28. 임시제직회에서 이미 회계 선출 안건으로 상정되었다가 찬성 27 표, 반대 33 표로 부결된 동일인입니다. 따라서 3 월 15 일의 회계 선출은 새로운 후보자에 대한 독립된 인선 절차라기보다, 직전 임시제직회에서 제직회가 명시적으로 부결한 인물을 다시 추천하여 결과를 번복하려 한 절차로 보아야 합니다. 특히 12 월 28 일 당시 피고소인은 재석 인원과 투표 인원 불일치 등을 이유로 별도 회의 결의 없이 투표결과를 직권 무효 처리하였고, 그 후 동일 취지의 회계 선출을 다시 추진하였습니다. 이는 제직회의 확정적 의사표시인 부결 결과를 존중하지 않은 것이며, 의장의 사회권을 이용하여 이미 부결된 인물을 다시 세우는 방식으로 제직회의 의사결정과 회의 질서를 훼손한 것입니다. (18-29P)

이 점에서 문제는 단순한 일사부재의 여부에 그치지 않습니다. 핵심은 피고소인이 ① 12 월 28 일 제직회의 부결 결과를 별도 결의 없이 무효화하고, ② 같은 인물을 다시 추천·선출하도록 회의를 진행하였으며, ③ 그 선출을 근거로 재정운영 체계 변경까지 연결하였다는 점입니다. 따라서 2026. 3. 15. 회계 선출은 후보자의 적격성 문제, 선출 절차의 정당성 문제, 부결 결과 번복 문제, 재정운영 구조 변경 문제를 함께 내포한 중대한 절차상 하자로 평가되어야 합니다.

위 「제직회 안건 설명문」은 현 재정운영 상황에 대하여 "현재 재정팀장(안수집사)이 선정되어 있으나 실제 재정 집행·회계 처리·보고 등의 실무 전반을 재정위원장(장로)이 수행 중"이라고 전제하고, 이를 "감독을 넘어 실무 집행까지 하는 구조"라고 평가하였습니다. 또한 문제 인식 항목에서 "역할 미분리", "결재 절차 미준수", "보고 체계 불명확"을 제시하고, 현 상황을 "위원장이 감독+실무 독점", "팀장 역할 공백", "위임목사 보고 및 사인 없이 지출", "제직회 총괄 기능 약화"라고 정리하였습니다.

「제직회 안건 설명문」의 안건 취지는 더욱 명확합니다. 설명문은 "제직회에서 회계(재정팀장)를 새롭게 선정해 실무 집행 전담", "재정위원장 역할은 감독·검토에 집중", "모든 지출은 위임목사 보고 및 결재 후 집행", "개인 비난이 아닌 총회헌법·규정집 회계기준의 원칙에 맞는 재정 구조 정비"를 제안하였습니다. 이는 단순한 회계 선출이 아니라, 기존 재정부 중심의 재정 실무 구조를 회계·재정팀장 중심 구조로 바꾸고, 장로 재정위원장의 역할을 축소하며, 위임목사 결재 중심의 지출 절차를 확립하려는 재정운영 체계 변경안입니다.

따라서 2026. 3. 15. 정기제직회의 회계 선출은 피고소인이 주장하는 것처럼 "헌법상 제직회 회계를 둔 것"에 그치지 않습니다. 이는 제직회 회계 선출이라는 형식을 이용하여 기존 재정부의 권한과 업무분장, 장로 재정위원장의 역할, 결재선, 보고체계, 지출승인 구조를 변경하려는 행위였습니다. 이러한 변경은 교회의 재정질서와 내부통제 구조에 관한 중대한 사항이므로 당회의 사전 심의와 결의가 선행되어야 합니다.

특히 총회헌법 정치 제 91 조 제 4 항의 "서기와 회계는 회에서 선정한다"는 문구는 제직회의 임원 구성에 관한 규정으로 보아야 합니다. 이를 근거로 기존 재정부의 실무권한을 박탈하거나, 장로 재정위원장의 감독·검토 구조를 축소하거나, 모든 지출을 위임목사 결재 중심으로 재편하는 것까지 허용된다고 확대해석할 수는 없습니다. 회계 선출 가능성과 재정운영 체계 변경 가능성은 명백히 구별되어야 합니다.

아울러 피고소인이 위 안건설명문에서 근거로 제시한 '교회회계기준'은, 그 자체만으로 본 교회의 정관·시행세칙·재정운영규정으로 당연히 편입된 정식 내부규칙이라고 단정하기 어렵습니다. 교회회계기준은 교회 재정의 투명한 회계처리, 장부 작성, 보고 방식에 관한 원칙 또는 지침으로 참고될 수는 있으나, 그 기준만으로 기존 재정부의 권한, 재정위원장의 역할, 결재선, 지급청구서 승인 절차, 통장·OTP·공동인증서 보관 주체를 자동으로 변경하는 효력을 가진다고 볼 수 없습니다.

따라서 피고소인이 교회회계기준을 이유로 기존 재정운영 방식이 곧바로 위법하다고 단정하거나, 이를 근거로 제직회 현장에서 회계 선출과 재정팀장 선정 및 재정 사역 역할 정비를 일괄 추진한 것은 부당합니다. 만일 총회 규정집의 회계기준을 본 교회의 구체적 재정운영 절차로 적용하려면, 적용 범위, 시행 시기, 기존 재정부와 회계의 업무분장, 결재선, 내부통제 장치, 당회 감독 방식 등을 당회에서 먼저 심의·결의하고, 필요한 경우 제직회 또는 공동의회에 보고·승인 절차를 거쳐야 합니다. 회계기준 준수 문제와 재정운영 체계 변경 문제는 구별되어야 하며, 회계기준을 명분으로 당회 결의 없는 재정권한 이전을 정당화할 수는 없습니다.

또한 설명문은 "다수 지출에서 위임목사 결재 절차가 생략된 사례가 있다", "모든 예금은 당회장 명의"라는 표현을 통해 기존 재정부와 장로들이 법적 책임체계를 약화시키고 있는 것처럼 전제하였습니다. 그러나 그러한 판단이 사실인지, 기존 절차가 교회 관행과 당회 감독 아래 이루어진 것인지, 실제 위법 또는 손해가 있었는지에 대한 당회 조사와 결의 없이 제직회 현장에서 곧바로 구조 변경으로 연결한 것은 부당합니다.

결국 위 안건설명문은 피고소인이 **2026. 3. 15. 정기제직회를 통해 회계 선출을 명분으로 재정운영 체계 변경, 기존 재정부 권한 축소, 장로 재정위원장 배제, 위임목사 중심 결재 구조 강화를 추진하였음을 보여주는 핵심 증거입니다. 이는 당회의 감독권과 치리권을 침해한 직권남용 및 재정질서 문란 행위로 평가되어야 합니다.**

다. 2026. 5. 31. 임시제직회 소집 공고와 실제 안건의 불일치

(제 3 호증 2026.5.31 임시제직회 주보 공고, 제 4 호증 2026.5.31 임시제직회 녹취록)

2026. 5. 31. 임시제직회는 소집 공고 단계에서 "예산 집행 건등"이라는 포괄적 표현으로 안내되었습니다. 그러나 실제 회의 개회 직후 피고소인은 "총회 질의서, 재정팀 변경안, 재정 집행안, 예산안, 감사 보고, 예산위원 선정 등 여러 가지 안건"으로 회의를 진행하겠다고 하였습니다. (1-2P)

이는 공고된 안건 범위를 현장에서 일방적으로 확대한 것입니다. 임시제직회는 소집 목적과 안건을 사전에 공지하여야 하며, 특히 재정팀장 선정, 재정 인수인계, 기존 재정부 권한 변경, 감사 종결, 예산위원 선정과 같은 중대 사안은 "예산 집행 건등"이라는 문구만으로는 적법하게 포괄되었다고 볼 수 없습니다.

공고 또는 사전 안내	실제 회의에서 진행된 내용	위법성
예산 집행 건등	총회 질의서 설명, 재정팀 변경안, 재정 집행안, 예산안, 감사보고, 예산위원 선정	공고 안건의 특정성 부족 및 실제 안건과의 불일치
예산 집행 건등으로 인식 가능	황용남 안수집사를 재정팀장으로 선정	재정조직 변경은 단순 예산 집행이 아니라 구조 변경

예산 집행 건등	하만이 권사에게 회계 업무 인수인계 요구 및 6 월 5 일까지 이양 지시	기존 재정부 권한 박탈과 직결되는 사안
제직회원에게 사전 고지 부족	직권 처리 예고, 재산세 지출, 예산위원 선정	불참 제직회원의 심의권·표결권 침해

회의 현장에서 다수결로 진행을 승인받았다고 하더라도, 사전에 공고된 안건을 보고 참석 여부를 판단한 제직회원들의 권리는 회복될 수 없습니다.

따라서 현장 동의나 거수만으로 소집 공고의 하자가 정당화 되었다고 보기 어렵습니다.

라. 2026. 5. 31. 임시제직회에서의 재정팀장 선정 및 인수인계 강행

(제 4 호증 2026.5.31 임시제직회 녹취록 25-29P)

피고소인은 2026. 5. 31. 임시제직회에서 하만이 권사가 회계 업무를 인수받지 못하였다는 점을 언급하면서, 차기성 장로에게 6 월 5 일까지 모든 재정 관련 사항을 이양하라고 통보하였고, "안 되면 제직회장 직권적으로 이 문제를 해결해도 됩니까"라는 취지로 직권 처리를 예고하였습니다.

또한 피고소인은 황용남 안수집사를 재정팀장으로 세우겠다고 하고, 이의 제기가 있었음에도 충분한 토론과 명확한 표결 절차 없이 통과된 것처럼 정리하였습니다. 이는 제직회 회계 선출을 넘어 재정팀 조직과 기존 재정부 권한을 재편하는 행위입니다.

특히 피고소인은 "당회에서 결정할 이유가 없다", "제직회에서 바뀌어지는 것이다", "더 이상 장로님들한테 권한을 줄 수 없다"는 취지로 발언하였습니다. 이는 제직회 회계 선출을 근거로 당회의 재정감독권과 기존 재정부의 실무권한을 배제하려는 의사를 명확히 드러낸 것입니다.

마. OTP·공동인증서 재발급을 통한 금융거래 권한 변경

(제 5 호증 공동인증서 변경 관련 자료)

피고소인은 제직회에서 선출된 회계를 중심으로 재정권한을 이전하기 위하여 교회 명의 OTP 및 공동인증서를 재발급 받고 (2026.7.2 전화 통보 받음) 기존 재정부가 사용하던 금융거래 권한을 사실상 사용할 수 없게 하였습니다. 이 과정에서 정기예금 갱신 처리, 신규 통장 재발급, OTP 및 공동인증서 재발급 등이 진행되었습니다.

피고소인은 재정장로가 재정서류 인계를 거부하였기 때문에 부득이하게 조치하였다고 주장하나, 재정장로가 내용증명을 실제 수령하지 못하였거나 명시적으로 인계를 거부한 사실이 확인되지 않는다면 위 주장은 정당화 사유가 될 수 없습니다. 적법한 당회 결의와 충분한 협의 없이 교회 금융거래 권한을 변경한 것은 대표권 남용이자 재정질서 문란입니다.

특히 본 사안은 이미 재정운영 구조의 적법성, 회계 선출의 효력, 재정부 권한 이전 여부가 당회와 제직회 사이에서 중대한 분쟁 상태에 있던 시점에 이루어진 것입니다. 그러므로 피고소인이 당회 결의 없이 OTP 와 공동인증서를 재발급받고 이를 직접 보관하는 것은, 이는 단순한 은행 업무 처리나 대표권 행사에 그치지 않고, **기존 재정부와 당회의 감독 기능을 배제한 채 교회 금융거래의 실질 지배권을 장악한 행위로 평가될 수 있습니다. 재판국은 이 점을 피고소인의 대표권 남용, 재정질서 문란, 재정 내부통제 훼손의 핵심 정황으로 보아야 합니다.**

바. 청구서 및 지급통보서 양식 변경을 통한 재정집행 절차 변경

(제 6 호증 청구서·지급통보서 변경양식, 당회 카카오톡 지적 내용)

피고소인은 교회가 수십년간 사용하던 청구서 및 지급통보서 양식을 당회 결의 없이 변경하여 별다른 공고 없이 각 제직부서에 배포하였습니다. 변경 양식은 단순한 서식 디자인 변경이 아니라 신청부서, 회계, 결재권자, 확인권자 등 재정집행 승인 구조를 변경하는 효과를 가집니다.

청구서및 지급통보서는 교회의 내부통제 문서입니다. 결재 구조와 승인 절차의 변경은 재정운영 체계 변경에 해당하므로 당회의 심의와 결의가 선행되어야 합니다. 피고소인의 일방적 양식 변경은 당회의 행정감독권을 침해하고 장로들의 공동치리권을 배제한 행위입니다.

이와 같은 양식 변경의 부당성은 당회 단체대화방에서도 명확히 지적되었습니다. 당회원들은 당회의 결의 없는 청구서 및 지급통보서 변경은 무효이며, 재정집행 절차 변경은 당회의 심의와 결의를 거쳐야 한다는 취지로 이의를 제기하였습니다. 그럼에도 피고소인 측은 이에 대하여 아무런 실질적 답변을 하지 않았고, 당회에 정식 안건으로 상정하여 토론·결의하는 절차도 거치지 않았습니다.

당회 카카오톡에서 제기된 이의에 아무런 답변이 없었다는 점은, 피고소인이 변경의 위법성 또는 최소한 절차상 논란을 인식하고 있었음에도 이를 해소하지 않은 채 변경 양식을 계속 시행하였다는 정황입니다. 당회장의 침묵은 당회의 승인으로 볼 수 없고, 단체대화방에서 문제 제기가 있었다면 피고소인은 오히려 즉시 당회에 안건으로 부의하여 적법성을 확인받았어야 합니다. 이를 하지 않은 것은 당회의 감독권을 회피하고 변경된 재정집행 구조를 기정사실화하려는 행위로 평가됩니다.

2. 당회 안건 부의 거부 및 치리회 기능의 무력화

(제 7 호증 당회 회의록 및 임시당회 소집요구서 일체)

피고소인은 당회장으로서 당회를 공정하게 소집·사회하고, 당회원들이 적법하게 제안한 안건에 대하여 토론과 표결의 기회를 보장하여야 할 지위에 있습니다. 그러나 2025 년 9 월 이후 카페 운영, 재산세, 구상권, 임대차·가맹계약, 제직회 결의의 적법성, 정보공개, 회의록 복사, 마을사역 예산, 재정운영 구조 변경 등 교회 운영의 핵심 사안들이 반복적으로 당회 안건으로 요청되었음에도, 상당수 안건은 상정되지 못하거나 일부 안건만 처리되고 나머지는 부의 자체가 거부되었습니다.

이 부분의 핵심은 단순히 당회가 여러 차례 열리지 못하였다는 사정에 그치지 않습니다. 당회가 열렸음에도 당회장이 특정 안건을 선별적으로 처리하거나, 카페·재정·구상권 등 피고소인에게 불리하거나 특수관계가 얽힌 안건은 토론·표결 단계로 넘어가지 못하게 하였다는 점입니다. 이는 당회의 합의체적 의사결정 기능을 약화시키고, 장로들의 공동치리권 및 당회의 감독권을 실질적으로 무력화한 정황입니다.

일자	주요 안건	피고소인의 처리	문제점
2025. 8. 17.	오픈커피 운영규정, 임시제직회 적법성 유권해석 재요청	공청회, 유권해석 요청 부당 등을 이유로 상정 거부	당회 결의기구 기능 차단

2025. 9. 28.	가맹계약, 임대차계약, 카페 운영, 재산세 납부	공청회에서 설명하겠다며 결의 거부	재산·계약·세금 사안의 당회 심의 봉쇄
2025.10. 26.	가맹계약, 임대차계약, 카페 운영, 재산세 납부	성도 의견 청취를 이유로 결의 거부	공청회로 당회 결의 대체 불가
2025. 12. 7.	카페 관련 계약·운영·재산세	공동의회 회부를 주장하며 결의 거부	당회 선행 심의 회피
2026. 1. 11.	카페 대표자 교체, 카페 운영	공동의회 회부 주장	특수관계 사안의 공정성 상실
2026. 2. 8.	카페 구상권, 정보공개, 마을사역, 회의록 제공	안건 부의 거부	당회 감독권 행사 차단
2026. 3. 22.	제직회 결의 무효 확인, 구상권, 회의록 복사, 입장표명서 답변	본인 판단상 위법이라는 이유로 부의 거부	치리회 심의권 박탈
2026. 6. 7.	임시제직회 소집 절차, 회계 선출 적법성	적법하다고 주장하며 부의하지 않음	제직회 감독권 포기

가. 2025. 9. 7. 및 2025. 9. 14. 조세심판 청구 관련 당회 논의 경과

2025. 9. 7. 임시당회에서는 **"조세심판청구 제출 건"**이 논의되었으나, 당회는 즉시 결의하지 않고 자료를 추가 검토한 후 **2025. 9. 14. 당회에서 다시 논의하기로** 정리하였습니다. 따라서 2025. 9. 14. 당시 조세심판청구 문제는 당회가 계속 심의 중인 사안이었고, 아직 당회의 최종 결의가 존재하지 않는 상태였습니다.

그런데 피고소인은 2025. 9. 14. 임시제직회를 **"교회 상황에 대한 보고 및 설명 건"**으로 소집한 뒤, 회의 초반부터 "그중에서 조세심판에 관한 내용을 해볼까 한다"고 발언하면서 조세심판 청구, 유지재단의 당회 결의 요구, 변호사 성공보수 20% 상향 문제를 장시간 설명하였습니다. 이 과정에서 장로들은 "제직회에서 논의·결의할 수 있는 법적 근거가 무엇인지", "당회 결의 없이 제직회에서 먼저 결정하는 것이 적법한지"를 문제 삼았으나, 피고소인은 제직회장의 필요 인정과 재정 관련 사항이라는 이유로 안건 상정이 가능하다는 취지로 답변하였습니다.

특히 정영재 안수집사는 당회에서 결정되지 않은 안건을 제직회에서 먼저 결정하면 **"당회를 배제하는"** 선례가 될 수 있다는 취지로 문제를 제기하였습니다. 이에 대하여 피고소인은 해당 사안은 결국 당회에서 최종 결정되어야 한다는 취지로 답변하면서도, 동시에 제직회 결의를 먼저 받아 당회에 가져가겠다는 방식으로 회의를 진행하였습니다.

회의 말미에 피고소인은 **"심판 청구하기로 여기서 결정하고 20% 성공 보수 하는 걸로 안건을 내겠습니다"**라고 **하며 안건을 상정하였고, 이후 찬성 29 표, 반대 22 표로 가결되었음을 선포하였습니다. 그러나 같은 날 이후 열린 당회에서는 조세심판청구 안건이 무기명 투표 4:1 로 부결되었습니다.** 이는 조세심판청구 여부가 최종적으로 당회의 심의·결의 사항이었음을 보여 주며, 제직회 결의가 당회를 법적으로 구속하는 결정이 아니었음을 확인시켜 줍니다.

따라서 이 사안은 단순히 조세심판청구에 대한 찬반의 문제가 아니라, **당회에서 심의 중이던 재산·세무·대외 법률행위 사안을 제직회에서 먼저 결의하게 한 절차상 문제**입니다. 피고소인이 제직회에서 먼저 결의를 받아 당회를 압박하는 방식으로 회의를 진행한 것은, 당회의 심의권과 최종 판단권을 약화시키고 제직회 결의를 통해 당회 결정을 선취하려 한 정황으로 평가될 수 있습니다

나. 2025. 9. 28. 임시당회에서 주요 카페 안건의 미처리

2025. 9. 28. 주일 오후 2 시 당회 안건에는 ① 주식회사 오픈커피로스터스와의 가맹계약 기한(2025.12.22.) 건, ② 1 층 구내식당 부속 휴게음식점 임대차계약 기한(2025.12.25.) 건, ③ 카페 운영에 대한 결의 건, ④ 영상간사 선임 건, ⑤ 김종명 부목사 PC 구입 건, ⑥ 오픈커피 관련 재산세 납부 건, ⑦ 정보공개(회의록 열람·사본 교부) 요청서 건이 포함되어 있었습니다**. 그러나 실제로는 4 번, 5 번, 7 번 안건만 결의되었고, 카페 운영·계약·재산세와 직접 관련된 1 번, 2 번, 3 번, 6 번 안건은** 당회장이 안건 부의를 거부 하였습니다.

이날 처리 경과는 피고소인이 교회 재산과 세금, 계약 종료 시점이 임박한 카페 관련 핵심 안건은 회피하고, 상대적으로 부담이 적은 안건만 처리한 정황으로 볼 수 있습니다. 카페 가맹계약과 임대차계약은 각각 2025.12.22. 및 2025.12.25. 만료 예정이었으므로, 당회가 사전에 종료·연장·조건 변경·대표자 교체 여부를 심의할 필요가 컸습니다. 그럼에도 이 안건들이 처리되지 않은 것은 당회의 재산보호 기능이 정상적으로 작동하지 못한 사례입니다.

다. 2025. 10. 26.부터 2025. 12. 21.까지 카페 관련 임시당회 요구의 반복 무산

2025. 10. 26. 주일 오후 2 시에는 가맹계약 기한, 임대차계약 기한, 카페 운영 결의, 오픈커피 관련 재산세 납부 건을 안건으로 한 임시당회가 요청되었으나 당회장의 거부로 무산되었습니다. 2025. 11. 30.에도 정책당회 개최, 카페 관련 공청회·공익기관 제보, 가맹계약, 임대차계약, 카페 운영 결의, 재산세 납부 건을 안건으로 한 임시당회가 요청되었으나 무산되었습니다. 2025. 12. 7. 및 2025. 12. 21.에도 유사한 안건으로 임시당회가 요청되었으나 당회장의 거부로 무산되었습니다.

이 기간은 카페 가맹계약과 임대차계약 만료일이 임박한 시점이었습니다. 따라서 당회는 계약 종료, 갱신, 조건 변경, 대표자 교체, 세금 부담, 구상권 청구 가능성 등을 검토해야 했습니다. 그럼에도 같은 안건들이 반복적으로 소집요구서에 기재되었음에도 회의가 무산되거나 결의되지 못한 것은 우발적 지연이 아니라, 카페 사안에 대한 당회 심의가 구조적으로 봉쇄 되었습니다.

라. 2026. 1. 11. 및 2026. 2. 1. 당회에서 일부 안건만 처리된 경과

2026. 1. 11. 주일 오후 3 시 당회에는 정책당회 일정 협의, 오픈커피 대표자 교체, 카페 운영 결의 건이 안건으로 상정되었으나, 실제로는 1 번 정책당회 일정 협의 건만 결의되었습니다. 오픈커피 대표자 교체 및 카페 운영 결의는 당회장이 안건 부의를 거부 하였습니다.

2026. 2. 1. 주일 오후 1 시 30 분 당회에는 교육전도사 선임, 카페에 대한 구상권 청구, 제직 임명 지연 관련 입장표명서, 제직회 회의록 복사 요청, 마을사역 진행, 기자재 구매, 정보공개 요청 청구 건이 포함되었으나, 실제로는 1 번 교육전도사 선임 건만 결의되었습니다. 카페 구상권 청구, 제직회 회의록 복사, 정보공개 등 당회가 반드시 판단해야 할 사안이나 당회장의 안건 부의 거부로 처리되지 않았습니다.

이와 같은 일부 안건만의 선별 처리는 당회장이 회의 진행권을 이용하여 본인에게 필요하거나 부담이 적은 안건은 처리하고, 장로들이 제기한 카페 책임귀속·구상권·정보공개·회의록 복사 등 핵심 안건은 처리하지 않은 것으로 볼 여지가 있습니다. 이는 당회 안건 부의 거부가 단발적 문제가 아니라 반복적·선별적으로 이루어졌음을 보여 줍니다.

마. 2026. 2. 8. 및 2026. 3. 22. 당회에서의 안건 부의 거부

2026. 2. 8. 주일 오후 1 시 30 분 당회에는 카페 구상권 청구, 정보공개 요청, 제직 임명 지연 관련 입장표명, 제직회 회의록 복사, 마을사역 진행, 기자재 구매 건이 소집 안건 이었으나, 피고소인은 안건 부의를 거부하였습니다.

2026. 3. 22. 주일 오후 3 시 당회에는 2025.12.28. 임시제직회 및 2026.3.15. 제직회 위법에 대한 안건 무효 결의, 정보공개 요청 답변, 제직 임명 지연 관련 입장표명서 답변, 제직회 회의록 복사, 카페 구상권 청구 요청 건이 제시되었습니다. 그러나 실제로는 2 번 정보공개 요청 답변만 처리되어 답변서를 당회장에게 전달하였고, 제직회 위법·무효 확인, 회의록 복사, 카페 구상권 청구 등 핵심 사안은 처리되지 않았습니다.

특히 2026.3.15. 제직회는 회계 선출과 재정운영 구조 변경 시도가 이루어진 회의였으므로, 그 적법성은 당회가 즉시 검토해야 할 사안이었습니다. 그런데 이를 안건으로 부의하지 않거나 결의하지 못하게 한 것은 제직회 감독권을 가진 당회의 기능을 스스로 행사하지 못하게 만든 것입니다.

바. 2026. 4. 8.부터 2026. 5. 30.까지 반복된 임시당회 무산

2026. 4. 8., 4. 19., 4. 26., 5. 10., 5. 30.에는 카페 구상권 청구, 제직회 회의록 복사, 오픈커피 대표자 교체, 오픈커피 운영자금 5 천만 원 상환 요청, CCTV 관리 공유, 2026.3.15. 제직회 결의 무효 확인, 마을사역 불법 예산 전용, 마을사역 진행, 예배부 부활절 행사 관련 예산 등 안건으로 임시당회가 반복 요청되었으나 모두 무산되었습니다.

위 안건들은 모두 교회 재산, 재정 집행, 카페 손해 회복, 제직회 감독, 내부 통제, 예산 적법성에 관한 사항입니다. 같은 유형의 안건이 수개월간 반복 요청되었음에도 회의가 무산된 것은 당회가 정상적인 치리·감독기관으로 기능하지 못하였다는 강한 정황입니다. 피고소인이 회의 시간, 소집 방식, 안건 부의 여부를 통제하는 방식으로 실질적인 심의를 회피하였다면, 이는 당회장으로서의 사회권 행사를 넘어 치리회 기능을 무력화한 것은 직권남용에 해당 합니다.

사. 2026. 6. 7. 당회에서 임시제직회 절차 및 회계 선출 적법성 안건 미부의

2026. 6. 7. 주일 오후 3 시로 예정된 당회는 오전 10 시에 개회되었고, 안수집사들이 요구한 ① 2026.5.31. 임시제직회 소집 절차 및 안건 공고의 적법성 검토의 건, ② 제직회 회계 선출 과정의 적법성 검토의 건이 안건으로 요청되었으나, 피고소인은 이를 부의하지 않았습니다.

2026.5.31. 임시제직회는 공고된 안건과 실제 처리 안건 사이에 중대한 차이가 있었고, 재정팀장 선정, 재정 인수인계, 직권 처리 예고 등 교회 재정구조에 직접 영향을 미친 회의였습니다. 또한 제직회 회계 선출 과정은 2025.12.28. 부결 후보의 재추천, 2026.3.15. 재정운영 구조 변경 시도, 이후 이어진 핵심 사안입니다. 그러므로 이 두 안건은 당회가 반드시 검토해야 할 사안이었음에도 부의되지 않았습니다.

아. 법리상 평가

위와 같은 일련의 경과는 당회 안건 부의 거부가 단순한 회의 운영상의 판단 차이나 일정 조정 문제가 아니라, 카페 책임귀속·구상권, 제직회 위법성, 재정운영 구조 변경, 정보공개와 회의록 복사, 예산 전용 문제 등 피고소인에게 불리하거나 장로들이 감독권 행사를 요구한 안건을 반복적으로 회피·봉쇄한 구조적 행위였음을 보여 줍니다.

당회장은 회의의 사회자이자 당회 구성원 중 한 사람일 뿐, 합법적으로 제안된 안건의 존재 자체를 소멸시키거나 표결 기회를 차단할 권한을 갖는 것은 아닙니다. 안건의 적법성에 이견이 있으면 그 자체를 당회에서 설명하고 토론하게 한 뒤 당회의 판단에 맡겨야 합니다. 그런데 피고소인이 자신의 판단만으로 안건을 부의하지 않거나, 일부 안건만 처리하고 핵심 안건을 배제하였다면 이는 장로교 정치의 공동치리 원리와 당회 중심의 감독 질서를 훼손하는 행위입니다.

특히 카페 대표자가 피고소인의 배우자인 점에서 카페 운영, 재산세, 구상권, 임대차·가맹계약 문제는 이해충돌 사안입니다. 이러한 경우 피고소인은 오히려 당회의 독립적 심의와 판단을 보장하고, 필요하다면 본인 이해관계와 관련된 부분에서 결론 유도성 발언을 자제해야 합니다. 그럼에도 안건 부의 자체를 거부하거나 공청회·공동의회 설명으로 돌리는 방식으로 당회 판단을 지연시켰다면, 이는 치리자의 공정성을 상실한 행위로 평가될 수 있습니다.

따라서 본 항목은 피고소인의 중대한 의무위반, 직권남용, 치리회 질서 문란, 교회 재산보호의무 위반을 판단하는 핵심 사실관계입니다. 재판국은 각 회의의 개별 하자뿐 아니라, 2025.9.7.부터

2026.6.7.까지 반복된 안건 부의 거부와 회의 무산이 하나의 연속된 행위로서 당회의 기능을 실질적으로 무력화하였는지를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

3. 카페 운영, 재산세 및 구상권 문제의 봉쇄

(제 9 호증 카페 운영 세금·재산세 관련 자료)

카페 사역은 단순한 봉사 프로그램이나 교회 내 편의시설 운영 문제가 아니라, 교회 부동산의 사용, 휴게음식점 운영, 임대차계약, 프랜차이즈 가맹계약, 세금 부과, 회계책임, 수익과 비용의 귀속이 결합된 중대한 재산·행정 사안입니다. 따라서 카페 운영으로 취득세 추징, 재산세 부과, 민원, 감사자료 제출 지연 등이 발생하였다면, 당회는 그 원인과 책임 귀속, 납부 주체, 구상권 청구 여부, 계약관계 정리, 대표자 교체 여부를 반드시 심의하여야 합니다.

본 사안에서 카페는 교회 공간을 사용하여 운영되었고, 카페 대표자는 피고소인의 배우자인 사모입니다. 이와 같이 피고소인과 특수관계에 있는 자가 카페 운영의 대표자로 되어 있는 상황에서 교회에 세금 부담 또는 재산상 손해가 발생하였다면, 피고소인은 이해충돌 가능성을 고려하여 스스로 해당 사안의 결론을 유도하거나 봉쇄할 것이 아니라, 당회의 독립적 심의와 표결을 보장하여야 했습니다.

그럼에도 피고소인은 카페 운영규정, 카페 대표자 교체, 임대차계약 종료 또는 연장, 프랜차이즈 가맹계약, 재산세 납부 주체, 취득세·재산세 발생 원인, 구상권 청구 여부 등에 관한 당회 안건 부의를 반복적으로 거부하거나, 공청회·공동의회 설명으로 돌리는 방식으로 당회의 판단을 지연·봉쇄하였습니다. 이는 단순한 회의 진행상의 문제가 아니라 교회 재산보호를 위한 정상적 치리절차를 차단한 행위입니다.

조세와 관련하여 대외적으로 과세관청이 교회 또는 유지재단을 납세의무자로 보더라도, 내부적으로 그 부담을 최종적으로 누구에게 귀속시킬 것인지는 별도의 문제입니다. 대외적인 조세채무와 교회 내부의 책임귀속 문제는 구별하여 보아야 합니다. 교회가 형식상 또는 절차상 우선 세금을 납부할 수밖에 없었다 하더라도, 세금 발생의 실질 원인이 카페 운영 방식, 사용 범위 확대, 대표자 또는 운영주체의 관리상 과실에서 비롯되었다면, 교회는 내부적으로 원인제공자에게 구상하거나 손해배상을 청구할 수 있는지 검토하여야 합니다.

이른바 조세 원인자 부담의 관점에서 보면, 세금 고지서상 명의자가 누구인지보다 더 중요한 것은 세금 발생의 실질 원인이 무엇인지, 그 운영으로 이익을 얻은 자가 누구인지, 손해를 예방하거나

중단할 수 있었던 관리책임자가 누구인지입니다. 카페 운영의 확대 또는 부적정 운영으로 취득세·재산세 등 교회 재정 부담이 발생하였다면, 이를 무조건 교회 일반재정으로 처리할 것이 아니라, 카페 운영주체·대표자·계약관계자·관리책임자 사이의 내부 책임관계를 먼저 확정해야 합니다.

배임 죄과의 관점에서도 이 부분은 별도로 심리할 필요가 있습니다. 피고소인은 **담임목사·당회장·교회 대표자로서 교회 재산을 선량하게 관리하고, 교회에 손해가 발생하지 않도록 감독하며, 손해가 발생한 경우에는 그 원인을 규명하고 회복 조치를 취하여야 할 임무를 부담합니다. 그런데 카페 대표자가 피고소인의 배우자인 특수관계인이라는 점, 카페 운영으로 세금 부담과 감사 지연 등 교회 재산상 손해 또는 손해 위험이 현실화된 점, 그 이후 책임귀속·구상권·계약 종료·대표자 교체 심의가 당회에서 봉쇄된 점은 권징상 배임 및 재산보호의무 위반으로 평가될 수 있는 핵심 사항입니다.**

특히 배임성 판단에서 중요한 것은 피고소인이 직접 금원을 취득하였는지 여부만이 아닙니다. 교회 재산을 사용한 사업구조가 특수관계인에게 운영상 이익을 귀속시키고, 그 위험과 세금 부담은 교회가 부담하게 하였거나, 최소한 특수관계인의 책임을 따질 수 있는 절차를 봉쇄하였다면, 이는 제 3 자의 이익을 보호하고 교회에 손해 또는 손해위험을 부담시킨 구조로 평가될 수 있습니다.

또한 카페 감사자료, 통장, 장부, 손익계산서, 세무자료 제출이 지연되거나 불완전하였다면, 이는 단순한 자료제출 지연을 넘어 손해액 산정과 이익 귀속 구조 확인을 어렵게 하는 행위입니다. 당회가 구상권 여부를 판단하려면 카페 매출, 비용, 세금, 임대료, 관리비, 프랜차이즈 비용, 수익 사용처, 대표자 계좌 흐름 등이 확인되어야 합니다. 이러한 자료 확인이 지연되거나 당회가 이를 심리하지 못하였다면, 배임 죄과의 고의성·은폐성·책임회피성을 뒷받침하는 보강 정황이 됩니다.

2026. 5. 31. 임시제직회에서 피고소인은 재산세가 '매년 300 여만 원' 발생한다는 취지로 설명하고, 이를 매년 지출하는 것으로 처리하려는 발언과 거수 절차를 진행하였습니다. 그러나 이 사안은 먼저 당회가 카페 운영의 원인 제공, 책임 귀속, 교회 선납 후 구상 가능성, 카페 대표자 및 계약관계 정리 여부를 심의한 뒤 제직회에 보고하거나 필요한 경우 예산 지출 절차를 밟아야 할 사안입니다. 제직회 현장에서 교회 지출을 기정사실화하는 방식은 당회의 재산보호 기능을 우회한 것입니다.

따라서 카페·재산세·구상권 문제는 '세금을 낼 것인가 말 것인가'의 단순 문제가 아닙니다. 이는 조세 원인자 부담, 내부 책임귀속, 특수관계인 이해충돌 방지, 교회 재산보호, 구상권 청구, 배임성 여부가 결합된 사안입니다. 피고소인이 이 문제를 당회에서 결의하지 못하게 하고 공청회나 공동의회 설명으로 돌리거나, 제직회에서 교회 지출로 기정사실화하려 한 행위는 교회

재산보호의무 위반이자 직권남용이며, 권징조례상 배임 등 재정비리행위로 심리될 필요가 있습니다.

결국 피고소인의 반복적 안건 부의 거부는 카페로 인한 세금·손해의 원인 제공자와 실질 부담자를 확정할 수 있는 치리·감독 절차를 차단한 행위입니다. 그 결과 카페 운영주체 또는 특수관계인이 부담할 수 있는 손해와 책임이 교회 전체 재정 부담으로 전가되거나, 최소한 그 책임추궁 절차가 지연·무력화되었습니다. 이 점에서 본 사안은 단순한 카페 운영 논쟁이 아니라 권징상 배임 및 재산보호의무 위반, 직권남용, 중대한 의무위반으로 함께 판단되어야 합니다.

4. 사택 전세 계약 절차 위반

(제 10 호증 사택 전세 계약서 및 변경 전후 자료)

피고소인은 담임목사 사택 전세 계약을 갱신하면서 당회 결의 이전에 임의로 계약서를 작성하고, 임차 금액을 증액하였으며, 기존 계약서에 있던 교회 사택 관련 특약 문구를 삭제한 계약서를 작성하였습니다.

사택 전세 계약은 교회 재정과 재산에 관한 사항으로서 당회, 제직회, 공동의회 등 정해진 절차를 거쳐야 합니다. 그럼에도 피고소인이 선계약 후 사후 승인 구조를 만들고, 제직회 석상에서는 당회가 절차를 진행하지 않은 것처럼 설명하였다면 이는 책임 전가이자 당회의 명예와 권한을 훼손하는 행위입니다.

특히 이 사안의 핵심은 피고소인이 먼저 임대인 또는 공인중개사와 전세 연장 및 계약서 작성 절차를 진행한 뒤, 제직회에서는 마치 당회가 사택 계약 절차를 진행하지 않아 아무것도 할 수 없는 상황인 것처럼 설명한 점입니다. 이미 사전에 절차를 진행하고도 제직회 석상에서는 시설관리팀장의 질의와 자신의 답변 형식을 통하여 '당회 승인이 안 되면 아무것도 못하는 상황'이라는 취지로 분위기를 조성하였다면, 이는 단순 설명이 아니라 사실관계를 선택적으로 제시한 책임 전가 행위입니다.

이러한 방식은 교회 재산계약의 선행 절차 위반을 감추거나 약화시키고, 오히려 당회가 필요한 행정을 지연시킨 것처럼 제직회원들에게 인식시키는 효과를 가집니다. 피고소인은 당회장으로서 사택 계약의 적법 절차를 보장해야 할 지위에 있었음에도, 먼저 계약 관련 행위를 진행한 후 사후 승인 구조를 만들고 제직회에서는 당회의 미처리 문제처럼 보이게 하였습니다. 재판국은 이 부분을

대표권 일탈, 당회 권한 침해, 당회 명예 훼손 및 제직회에 대한 사실관계 왜곡의 정황으로 함께 판단하여야 합니다.

5. 사역실행위원회를 통한 당회 권한 우회

(제 8 호증 사역실행위원회 회의록)

피고소인은 헌법상 치리·의결기관이 아닌 사역실행위원회를 통해 교회 운영 전반을 논의하고 방향을 형성하였습니다. 사역실행위원회 회의록에는 성도들의 목소리를 듣는 구조, 팀장을 통한 구조 형성, 재정투명성, 외부감사, 특정 회계법인, 재정부실 CCTV 설치, 헌금 운영, 예배순서, 교역자 보직, 카페 재정보고 등이 기재되어 있습니다.

사역실행위원회는 사역 보고와 협력을 위한 보조기구일 수는 있으나, 당회의 감독권을 대체하거나 교회 재정·감사·조직·예배·인사 구조를 결정하는 기관이 될 수 없습니다. 피고소인은 이를 통해 당회의 심의·결의 절차를 우회하고 팀장 중심의 비헌법적 의사결정 구조를 형성하려 한 것으로 보입니다.

특히 회의록상 "재정이 투명하게 이루어지고 있지 않음", "재정의 투명성 부재는 성도들의 헌금에 큰 장애가 됨"이라는 취지의 표현은, 현재 재정을 담당하는 장로와 재정부원들이 직무를 성실히 수행하지 않는다는 인상을 줍니다. 대상이 교회 내에서 특정 가능하고 다수 교역자 및 팀장이 참석한 회의에서 문서화되었으므로 명예훼손 및 교회질서 문란의 소지가 큽니다.

사역실행위원회의 위법성은 단순히 헌법상 명칭이 없다는 데 그치지 않습니다. 문제의 본질은 피고소인이 이 회의체를 통하여 당회가 심의·결의하여야 할 사안을 사전에 논의하고 방향을 정하며, 그 내용을 제직회 또는 성도 여론 형성의 근거로 사용하였다는 데 있습니다. 회의록에 작성·검토·승인란이 존재하고, 담임목사와 교역자 및 팀장들이 참석하여 재정·감사·조직·카페·예배 관련 사안을 반복 논의하였다면, 이는 단순한 사역 보고 모임이 아니라 사실상의 정책 형성 기구로 기능한 것입니다.

장로교 정치 원리에서 당회는 목사와 장로가 함께 교회를 치리하는 합의체입니다. 당회 산하 부서나 팀장 모임은 당회의 결정을 집행하고 사역을 보조할 수 있을 뿐, 당회의 심의권과 감독권을 대체할 수 없습니다. 그럼에도 사역실행위원회에서 '성도들의 목소리를 듣는 구조', '팀장을 통한

구조 형성', '외부감사', '재정부실 CCTV 설치', '재정담당 구성', '카페 재정보고', '예배기도 순서' 등이 논의된 것은 당회 중심의 치리 구조를 팀장·교역자 중심의 비헌법적 운영 구조로 대체하려 한 시도로 평가될 수 있습니다.

또한 사역실행위원회에서 재정투명성 부족, 외부감사 필요성, 재정부실 CCTV 설치 등이 논의된 후 실제 제직회에서 회계 선출, 재정팀장 선정, 외부감사, 재정권한 인수인계 주장이 이어졌다면, 이 회의체는 피고소인의 재정운영 구조 변경 의도를 사전에 형성하고 실행하기 위한 정황증거가 됩니다. 재판국은 사역실행위원회를 독립된 사건으로만 보지 말고, 제직회 회계 선출 강행, 당회 안건 부의 거부, 재정부 권한 박탈, OTP·공동인증서 변경과 연결된 하나의 구조적 직권남용 흐름으로 평가할 필요가 있습니다.

특히 헌법상 근거가 불분명한 회의체에서 작성된 회의록이 교회 내부 여론과 행정 방향을 좌우하는 자료로 활용되었다면, 이는 장로들의 공동치리권을 우회하고 당회원의 심의·표결권을 실질적으로 약화시키는 결과를 초래합니다. 이 점에서 사역실행위원회 운영은 교회질서 문란, 당회 권한 침해, 명예훼손, 재정질서 문란의 복합적 죄과로 평가될 수 있습니다.

6. 제직회 및 공개 회의에서의 명예훼손성 발언과 고소장 공개 지시

(제 2 호증, 제 4 호증, 제 14 호증, 제 15 호증 관련 제직회 녹취록 및 고소장 공개 자료)

피고소인은 제직회 및 공개 회의 석상에서 장로와 재정부, 감사위원의 직무 수행을 부정적으로 인식하게 하는 발언을 반복하였고, 고소 사건을 공개적으로 언급하거나 고소장 비치·열람을 지시하였습니다. 이 사안은 단순한 감정 표현이나 회의 중 우발적 언쟁이 아니라, 다수 제직회원과 성도 앞에서 장로들의 사회적·신앙적 평가를 저하시킬 수 있는 발언이 날짜별로 반복된 구조적 문제입니다.

첫째, 2025. 10. 12. 정기제직회에서의 조세심판청구 관련 왜곡 발언

2025.10.12 정기제직회에서는 2025. 9. 14. 임시제직회에서 조세심판청구와 성공보수 20% 상향이 통과되었는데 그 후 당회에서 어떻게 되었는지 설명해 달라는 질의가 있었습니다. 이에 피고소인은 **"지난번에 통과된 내용 중에 조세심판 하면서 변호사에게 새롭게 변경된 내용 성공보수 20% 등 하기로 해서 29 명이 찬성해서 통과된 내용"**이라고 정리하면서 당회 서기에게 설명을 요구하였습니다.

그러나 실제 경과는 다릅니다. 2025. 9. 14. 임시제직회에서 이루어진 결의는 "교회 상황에 대한 보고 및 설명 건"으로 소집된 회의 중 현장에서 상정된 안건에 대한 제직회의 의사표시에 불과하였고, 같은 날 당회에서는 조세심판청구 안건이 무기명 투표 4:1 로 부결되었습니다. 즉, 당회가 제직회 결의를 "무시"한 것이 아니라, 당회가 고유한 심의·결의권에 따라 조세심판청구 여부를 최종적으로 판단한 것입니다.

그럼에도 정기제직회 공개석상에서 **"제직회에서 통과된 사항이 당회에서 진행되지 않았다"**는 구조로 설명되면, 제직회원들은 당회가 교회 재산을 회수할 기회를 막았거나 제직회의 정당한 결의를 무시한 것처럼 오인할 수 있습니다. 이는 당회의 합법적 판단을 직무태만 또는 권한남용처럼 보이게 하는 발언 구조이며, 당회원들의 신뢰와 명예를 저하시킬 수 있는 왜곡 발언으로 평가될 수 있습니다.

특히 이 사안은 단순한 회의 경과 보고가 아니라, 다음 세 가지 문제가 결합되어 있습니다.

구분	문제되는 내용	재판국 심리상 의미
절차 문제	당회에서 심의 중이던 조세심판청구 사안을 제직회에서 먼저 결의	당회 심의권 침해 여부
권한 문제	제직회 결의를 근거로 당회에 조세심판청구를 압박	제직회 권한 일탈 여부
발언 문제	당회 부결을 제직회 결의 불이행처럼 설명	당회와 장로들에 대한 명예훼손성·왜곡성 여부

따라서 2025. 10. 12. 정기제직회 발언은 단순한 사실 보고가 아니라, **당회의 적법한 부결 결정을 제직회 결의 불이행 또는 교회 재산 보호 방해처럼 보이게 한 발언**으로서, 당회 권한 침해 및 명예훼손성 발언의 중요한 사례로 보아야 합니다.

둘째, 같은 2025. 10. 12. 정기제직회에서 박혜령 권사가 장로들이 담임목사를 고소한 사실을 공개적으로 언급하였고, 피고소인은 이를 즉시 제지하거나 회의 안건과 무관한 발언으로 정리하지 않았습니다. 오히려 고소장을 교회 공간에 비치하여 성도들이 볼 수 있도록 하라는 취지로 발언한 것으로 정리되어 있습니다. 고소장은 고소인의 인적사항, 피고소인, 주장 사실, 증거자료, 평가적 표현이 포함되는 민감한 법적 문서입니다. 아직 치리기관의 판단이 내려지지 않은 고소장을 교회 공간에 비치하도록 하는 것은 고소인 장로들을 여론의 심판대 위에 세우는 것이며, 개인정보

보호와 명예 보호 측면에서 중대한 문제가 있습니다. **(제 14 호증 고소장 공개·비치** 관련 2026. 10. 12 제직회 발언 녹취록)

셋째, 2025. 12. 6. 사역실행위원회 회의록에는 '재정이 투명하게 이루어지고 있지 않음', '재정의 투명성 부재는 성도들의 헌금에 큰 장애가 됨'이라는 취지의 표현이 기재되어 있습니다. 해당 회의에는 담임목사, 교역자, 팀장 등이 참석한 것으로 되어 있고, 회의록으로 문서화되었습니다. 교회 내에서 재정을 담당한 장로와 재정부원이 특정 가능한 상황에서 이러한 표현이 문서화되면, 재정부 관계자들이 불투명하게 재정을 운영하거나 성도들의 헌금을 방해하고 있다는 인상을 줄 수 있습니다. 이는 단순 내부 의견 교환을 넘어 문서화된 명예훼손성 자료로 평가될 수 있습니다. **(제 8 호증 사역실행위원회 회의록)**

넷째, 2026. 3. 15. 정기제직회에서 황용남 안수집사는 '장로님이 자기 계좌에서 돈을 넣어 놓은 것이 있다', '이것은 있을 수 없는 일이다'라는 취지로 발언한 것으로 정리되어 있습니다. 해당 발언은 장로가 교회 재정을 개인 계좌로 보관하거나 유용한 것처럼 오인하게 할 수 있는 중대한 표현입니다. 만일 해당 발언이 사실과 다르거나 정황을 왜곡한 것이라면, 이는 특정 가능한 장로의 신뢰와 재정 담당자로서의 명예를 직접 훼손하는 발언입니다. 피고소인은 제직회장으로서 즉시 사실관계를 정정하거나 해당 발언을 제지해야 했으나, 그러한 조치가 이루어지지 않았습니다. **(제 2 호증 2026.3.15 정기제직회 녹취록 38P)**

다섯째, 2026. 4. 12. 제직회에서는 감사위원장이 카페 관련 자료 미제출 문제를 설명하는 과정에서, 피고소인이 공개석상에서 '거짓말하면 안 된다', '호도하지 말라'는 취지로 발언한 것으로 정리되어 있습니다. 감사위원장은 당회와 제직회가 맡긴 감사 직무를 수행하는 지위에 있는데, 회의석상에서 위와 같은 표현을 사용하면 감사위원장이 허위 사실을 말하거나 의도적으로 성도들을 속이는 사람인 것처럼 인식될 수 있습니다. 이는 감사위원 개인의 명예뿐 아니라 감사위원회 직무의 신뢰를 훼손하는 발언입니다. **(제 15 호증 2026.4.12 제직회 녹취록)**

여섯째, 2026. 5. 31. 임시제직회에서는 재정운영 구조 변경과 재정 인수인계 문제를 논의하는 과정에서, 피고소인이 장로들이 재정을 막고 있다거나 사역을 못하게 한다는 취지로 반복 발언한 것으로 정리되어 있습니다. 또한 '장로들에게 더 이상 권한을 줄 수 없다'는 취지의 발언도 문제 됩니다. 이러한 표현은 장로들이 교회 재정을 부당하게 장악하거나 사역을 방해하는 집단인 것처럼 성도들에게 인식시킬 수 있고, 장로들의 공동치리권과 재정 감독권 행사를 불법적 방해 행위로 왜곡할 위험이 있습니다. **(제 4 호증 2026.5.31 임시제직회 녹취록)**

위 각 발언과 지시는 발생 일자, 발언 장소, 대상자 특정 가능성, 전파 가능성을 함께 보아야 합니다. 제직회는 다수 제직회원이 참석하는 공개 회의이고, 사역실행위원회 회의록은 문서로 남아 공유 가능성이 있으며, 고소장 비치 지시는 법적 문서를 성도 일반에게 노출시키는 행위입니다. 따라서 본 사안은 단일 발언의 문제를 넘어, 장로와 재정부를 '재정 방해자', '사역 방해자', '불투명한 재정 운영자', '고소를 통해 교회를 어지럽히는 사람들'로 인식하게 만드는 반복적 여론 형성 행위로 평가되어야 합니다.

재판국은 위 발언들이 단순한 의견 표명인지, 아니면 특정 가능한 직분자들의 사회적·신앙적 평가를 저하시키는 사실 적시 또는 사실상 단정인지 판단하여야 합니다. 특히 피고소인이 제직회장 및 당회장으로서 회의를 공정하게 진행하고 분쟁성 발언을 제지해야 할 지위에 있었음에도, 문제 발언을 방치하거나 확대하고, 고소장 공개를 지시한 점은 명예훼손뿐 아니라 직권남용, 교회질서 문란, 교회 화평 파괴의 보강 정황으로 보아야 합니다.

7. 〈꿈이 있는 이야기〉 공청회를 통한 편향적 여론 형성

(제 12 호증 〈꿈이 있는 이야기〉 공청회 자료 및 설문)

피고소인은 카페 사역과 관련한 취득세·재산세 문제가 지속되는 상황에서, 당회 승인 없이 〈꿈이 있는 이야기〉라는 공청회 (2025 년 11 월 22 일) 성격의 행사를 진행하거나 사실상 허용하였습니다. 행사는 여전도회·마을사역공동체 명의를 사용하였으나, 실질적으로는 교회 공식 사안인 카페 사역에 대한 의견 수렴과 여론 형성의 장이었습니다.

공청회는 당회의 결의를 대체할 수 없고, 특히 재산·계약·세금·운영 책임이 수반되는 사안은 당회의 심의가 선행되어야 합니다. 피고소인이 공청회와 설문조사를 통해 카페 사역을 정당화하거나 반대 의견을 배제하였다면 이는 당회 치리권 우회입니다.

또한 행사 중 국민신문고 민원을 "교회 내부 중직자의 소행"으로 암시하거나 단정하는 발언이 있었다면, 이는 객관적 근거 없는 허위 사실 적시로서 장로 및 중직자의 명예를 훼손하는 행위입니다.

8. 오총균 목사 정치·권징 세미나의 절차 및 공정성 문제

(제 11 호증 오총균 목사 세미나 자료 및 공지)

피고소인은 자신의 권징 사건이 진행 중인 상황에서, 피고소인의 변호인인 오총균 목사를 강사로 하여 정치와 권징을 주제로 한 강의를 교회 내에서 진행하도록 하였습니다. 해당 세미나 ((2025 년 11 월 8 일) 는 당회 결의 없이 진행되었고, 교회 성도들을 대상으로 권징 사건과 관련된 헌법 해석을 특정 방향으로 형성할 우려가 있었습니다.

변호인은 재판 절차 내에서 방어권을 보조하는 역할을 할 뿐, 교회 성도를 대상으로 재판 중 사안에 대한 여론 형성자 역할을 수행할 지위가 없습니다. 피고소인이 교회 공간과 담임목사의 권위를 이용하여 이를 진행 또는 묵인하였다면 재판 공정성 및 교회질서에 중대한 위해를 초래한 것입니다.

오총균 목사와 관련하여 곧바로 '변호인 배제'가 당연히 가능하다고 단정하기는 어렵습니다. 교단 권징 절차에는 재판국원의 제척·기피·회피 규정은 명시되어 있으나, 상대방 변호인 자체를 당연히 제척·기피하는 별도 제도가 명확히 규정되어 있다고 보기는 어렵기 때문입니다. 따라서 이 문제는 변호인 배제를 단정적으로 요구하기보다는, 변호인의 재판 외 활동이 재판의 공정성, 증인·성도 여론, 노회·재판국의 독립적 판단에 영향을 미쳤는지 여부를 재판국에 소명하고, 필요시 변호인의 관여 범위 제한 또는 부적절한 재판 외 활동에 대한 조치를 요청하는 방식으로 제기하는 것이 타당합니다.

다만 변호인이 피고소인의 방어권 보조를 넘어 교회 성도들을 대상으로 정치·권징 강의를 진행하고, 사건과 관련된 헌법 해석 및 여론 형성에 관여하였으며, 인터넷 언론 기사와도 관련성이 의심되는 정황이 있다면 이는 단순한 변호활동의 범위를 벗어난 문제로 볼 수 있습니다. 이 경우 고소인 측은 재판국에 ① 해당 변호인의 재판 외 활동 경위에 대한 소명 요구, ② 피고소인 측 변호인의 교회 내 강의·여론 형성 행위가 재판 공정성에 미친 영향 심리, ③ 향후 재판 외 공간에서의 사건 관련 여론 형성 중지 요청, ④ 필요시 해당 변호인의 재판 관여 범위 제한 또는 변호인 적정성에 관한 판단을 요청할 수 있습니다.

따라서 본 사안에서 핵심은 '상대 변호인의 존재 자체'가 아니라, 그 변호인이 피고소인의 방어권을 넘어 교회 공동체 내부에서 재판 중 사건의 해석과 평가를 특정 방향으로 형성하였는지 여부입니다. 피고소인이 이를 주도·허용·묵인하였다면 이는 피고소인의 직권남용 및 재판 외 여론

형성 행위의 일부로 평가되어야 하며, 재판국은 변호인 선임의 자유와 재판 공정성 보장의 균형 속에서 필요한 소송지휘와 제한 조치를 검토하여야 합니다.

9. 특정 장로의 예배기도 직무 배제

(제 13 호증 특정 장로 예배기도 배제 통보 자료, 김철수/정용진 장로 기도문)

피고소인은 2026 년 7 월 4 일 부목사를 통하여 예배위원장에게 "김철수, 정용진 장로는 성도님들의 의견을 반영하여 당분간 예배 기도 순서에서 제외한다"는 취지의 내용을 통보하였습니다. 이 통보 이전에 당회의 심의나 결의, 당회원 의견수렴, 권징절차는 없었습니다.

장로는 항존직이며 당회의 회원입니다. 대표기도는 장로가 교회를 대표하여 수행해 온 공적 예배 봉사입니다. 특정 장로에 대한 예배기도 배제는 단순 순서 조정이 아니라 공적 직무 제한의 효과를 갖습니다. 권징이나 당회 결의 없이 이를 제한한 것은 사실상의 징계이자 직권남용입니다.

피고소인이 말한 "성도들의 의견"은 어떤 절차로, 어디에서 처리된 것인지 구체적인 내용은 확인되지 않습니다. 장로교회는 여론으로 직분자의 직무를 제한하는 교회가 아니라 치리회의 결의와 권징절차에 따라 운영되는 교회입니다.

10. 인터넷 언론 기사 게재를 통한 재판 외 여론 형성 및 노회·재판국 압박 정황 **(제 16 호증 인터넷 언론 기사 및 관련 정황자료)**

2026. 4. 20. 인터넷 언론사 「교회와신앙」에는 "안양노회 S 교회 소송 사건 핵심 쟁점과 처리 방안 점검"이라는 제목의 기사가 게재되었습니다. 해당 기사는 본 교회 사건을 직접 특정할 수 있는 방식으로 다루면서, 장로 5 인이 위임목사를 고소하였고 이에 대하여 맞고소가 제기되었다는 취지, 기소위원회가 사건 종결 처리를 앞두고 있다는 취지, 위임목사의 목회 방침이 선교적이고 부흥에 기여하고 있다는 취지, 노회가 목사를 기소하거나 재판에 넘기는 것은 과도할 수 있다는 취지의 내용을 담고 있습니다.

위 기사는 형식상 언론 보도이지만, 내용상으로는 아직 노회 권징 절차가 진행 중인 사건에 대하여 피고소인에게 유리한 평가와 결론을 제시하고, 고소인 장로들의 문제 제기를 교회 부흥과 목회

방침에 대한 저항 또는 소송화로 비칠 수 있게 하는 구조를 가지고 있습니다. 특히 "뚜렷한 죄과가 없는 목사에게 권징권을 행사하여 기소하거나 재판에 넘기는 것은 가혹하다"는 취지의 서술은 재판국이나 기소위원회가 판단하기 전에 사건의 결론 방향을 외부에서 제시하는 효과를 가질 수 있습니다.

고소인들이 확인한 바에 따르면, 해당 인터넷신문사의 주요 필진 또는 관련 인사 중 피고소인의 변호인으로 알려진 목사들과의 관련성이 있다는 정황이 제기되고 있습니다. 다만 현재 단계에서 피고소인 또는 변호인이 기사 작성·제보·게재 과정에 직접 관여하였다는 객관적 증거가 확정적으로 확보된 것은 아니므로, 이 부분은 "직접 관여 사실의 단정"이 아니라 "재판 외 여론 형성 및 절차 압박 가능성에 관한 조사 필요 정황"으로 보아야 합니다.

그럼에도 본 기사 게재 이후 노회가 상당한 곤란을 겪었고, 그 영향이 재판국원들에게도 미쳤다는 점은 간과할 수 없습니다. 권징 사건은 노회와 재판국이 제출된 고소장, 답변서, 증거자료, 진술 및 헌법·규칙에 따라 독립적이고 중립적으로 판단하여야 합니다. 그런데 사건 당사자에게 유리한 논조의 외부 언론 보도가 진행 중인 사건을 사실상 평가하고, 노회가 목사를 보호하여야 한다는 방향의 여론을 조성하였다면, 이는 재판 외 공간에서 재판기관의 판단 환경에 영향을 미칠 수 있는 중대한 절차상 문제입니다.

특히 본 사건에서는 피고소인의 변호인이 교회 내에서 정치·권징 세미나를 진행한 사실, 카페 공청회와 설문조사 등을 통하여 성도 여론을 형성한 정황, 제직회 석상에서 고소장을 성도들이 볼 수 있도록 비치하라는 취지의 발언이 있었던 점 등이 이미 문제 되고 있습니다. 위 인터넷 기사 역시 이러한 일련의 흐름과 결합하여 볼 때, 피고소인 측 입장을 교회 내부뿐 아니라 노회 전체와 외부 여론으로 확산시키려 한 정황으로 평가될 수 있습니다.

따라서 재판국은 해당 기사 자체를 독립된 죄과로 단정하기보다는, ① 피고소인 또는 피고소인 측 변호인이 기사 제보·작성·자료 제공·게재 과정에 관여하였는지, ② 기사 내용이 권징 사건의 당사자와 쟁점을 어느 정도 특정하고 있는지, ③ 기사 게재 이후 노회 기소위원회와 재판국의 사건 처리에 실제로 부담 또는 압박이 발생하였는지, ④ 재판 외 여론 형성이 고소인들의 명예와 재판의 공정성을 침해하였는지를 추가 확인할 필요가 있습니다.

이 부분은 피고소인의 직접 관여가 입증될 경우, 재판 외 여론 형성을 통한 권징절차의 공정성 침해, 고소인 장로들에 대한 사회적·교회적 평가 저하, 노회·재판국에 대한 부당한 압박, 교회질서 문란 및 직권남용의 보강 정황으로 평가될 수 있습니다. 따라서 본 사안은 기존 오총균 목사

세미나, 카페 공청회, 고소장 공개 지시와 함께 "재판 외 공간을 이용한 여론 형성 및 절차 압박" 항목으로 병합하여 심리하여 주시기를 요청드립니다.

Ⅴ. 죄과별 법리 적용

이 항목은 안양노회 기소장에 제시된 4 가지 죄과명을 기준으로, 앞의 Ⅳ. 주요 사실관계 전체를 각 죄과와 연결하여 정리한 것입니다. 동일한 사실관계는 하나의 죄과에만 머무르지 않고, 총회헌법 및 제 규정에 정한 중대한 의무위반행위, 직권남용행위, 명예훼손행위, 배임 등 재정비리행위의 평가요소로 중첩될 수 있습니다.

따라서 재판국은 각 사건을 개별적으로만 볼 것이 아니라, 피고소인이 당회장·제직회장·교회 대표자의 지위를 이용하여 당회 중심의 공동치리 구조를 약화시키고, 제직회와 비헌법적 회의체 및 공개 여론을 통해 재정·인사·예배·재산 사안을 일방적으로 진행하려 하였는지 여부를 전체 흐름 속에서 살펴볼 필요가 있습니다.

제 1 죄과. 총회헌법 및 제 규정에 정한 중대한 의무위반행위

가. 죄과의 법리기준

이 죄과는 단순한 행정 착오나 의견 차이를 넘어, 교단 헌법과 회의규칙, 치리회 질서, 교회 재정운영 원칙 등 교회 공동체 운영의 기본질서를 중대하게 훼손한 경우에 문제 됩니다.
담임목사와 당회장은 교회의 지도자이지만, 그 권한은 당회·제직회·공동의회가 각자 가진 헌법상 권한의 범위 안에서 행사되어야 하며, 합의체의 심의·결의 절차를 배제하거나 우회할 수 없습니다.

나. Ⅳ. 주요 사실관계와의 연결

첫째, 2026.3.15. 정기제직회에서 회계 선출을 강행한 사안은 단순한 임원 선출이 아니라 재정운영 구조 변경 문제와 연결됩니다. 당시 안건설명문은 "제직회 회계(재정팀장) 선정 및 재정 사역 역할 정비"를 제목으로 하고, 기존 구조를 역할 미분리·결재 절차 미준수·보고 체계 불명확으로 규정한 뒤, 회계·재정팀장 중심의 집행 구조와 위임목사 결재 중심 구조를 제시하고 있습니다. 이는 회계

선출을 매개로 기존 재정부, 재정위원장, 당회의 감독 구조를 변경하려 한 것으로 볼 수 있습니다. **(제 2 호증 2026.3.15 정기제직회 녹취록 및 제직회 안건설명문)**

둘째, 2025.12.28. 임시제직회에서 이미 부결된 동일 후보를 2026.3.15. 정기제직회에서 다시 추천·선출한 점도 회의 질서상 중대한 문제입니다. 12 월 28 일 투표 결과를 제직회장의 단독 판단으로 무효화한 뒤, 동일 인물을 다시 세워 재정운영 구조 변경의 핵심 주체로 삼은 것은 제직회의 의사결정 안정성과 회원들의 표결권을 가볍게 본 행위로 평가될 수 있습니다. (제 1 호증 2025.12.28 임시제직회 녹취록, 제 2 호증)

셋째, 2026.5.31. 임시제직회는 주보상 "예산 집행 건 등"으로 소집되었음에도, 실제 회의에서는 총회 질의서, 재정팀 변경안, 재정집행안, 예산안, 감사보고, 예산위원 선정, 재정팀장 선정, 6 월 5 일까지 재정 인수인계, 직권 처리 예고 등으로 안건이 확대되었습니다. 공고된 목적을 넘어선 중대한 재정운영 구조 변경은 임시제직회 소집공고의 특정성과 회원들의 심의권·표결권을 침해하는 절차상 하자로 볼 수 있습니다. **(제 3 호증 2026.5.31 임시제직회 주보 공고, 제 4 호증 2026.5.31 임시제직회 녹취록)**

넷째, 당회 안건 부의 거부와 치리회 **기능 무력화는 중대한 의무위반의 중심축입니다. 2025.9.7.부터 2026.6.7.까지 조세심판, 카페 가맹계약, 임대차계약, 카페 운영, 재산세, 구상권 청구, 대표자 교체, 운영자금 5 천만 원 상환, 제직회 결의 무효 확인, 회의록 복사, 예산 전용 문제, 2026.5.31 임시제직회 절차 적법성 등 당회가 심의해야 할 안건들이 반복적으로 무산되거나 일부만 처리되었습니다. 이는 당회장의 재량 범위를 넘어** 당회의 본질적 기능을 약화시킨 것으로 볼 수 있습니다. **(제 7 호증 당회 회의록 및 임시당회 소집요구서 일체, 제 7-1 호증 2025.9.7.~2026.6.7. 임시당회 소집요구 및 처리경과 정리표)**

다섯째, 헌법상 치리기관이 아닌 사역실행위원회에서 재정투명성, 외부감사, 회계법인, 재정부실 CCTV, 카페 재정보고, 예배순서, 교역자 보직 등 당회 감독 사안이 반복 논의된 점도 중대한 의무위반의 정황입니다. 사역실행위원회가 단순 보고기구를 넘어 정책 형성·여론 형성·재정구조 변경의 사전 논의 장소로 기능하였다면, 이는 당회 중심의 치리 질서를 우회한 것입니다. **(제 8 호증 사역실행위원회 회의록)**

여섯째, OTP·공동인증서 재발급을 통하여 금융거래 변경하고 이를 담임목사가 보관한 정황, 당회 결의 없는 청구서·지급통보서 양식 변경, 특정 장로 예배기도 배제, 권징 사건 관련 변호인

세미나와 인터넷 언론 기사 정황도 모두 교회의 공식 의사결정 절차와 권징절차의 공정성을 훼손할 수 있는 사안입니다. (제 5 호증 공동인증서 재발급 자료, 제 6 호증 청구서 및 지급통보서 변경 자료, 제 11 호증 오총균 목사 세미나 자료, 제 13 호증 특정 장로 예배기도 배제 통보 자료, 제 16 호증 인터넷 언론 기사 및 관련 정황자료)

다. 법리 적용

위 사실관계들은 하나씩 보면 회의 진행, 재정 실무, 카페 운영, 예배 순서, 공청회 또는 세미나의 문제처럼 보일 수 있으나, 전체적으로 보면 당회가 심의·결의해야 할 사안을 반복적으로 당회 밖에서 형성·진행하고, 반대 의견을 제기하는 장로들의 공동치리권을 약화시키는 구조로 연결됩니다. 특히 회계 선출, 재정팀장 선정, 재정권한 인수인계, OTP 보관, 청구서 양식 변경은 재정운영의 핵심 통제 장치를 변경하는 행위이므로, 단순 행정 변경이 아니라 당회 감독권 및 교회 재정질서의 중대한 변경으로 평가될 수 있습니다.

라. 심리상 참고사항

재판국은 이 죄과를 심리할 때, 각 안건이 실제로 당회 또는 제직회의 권한 범위 안에 있었는지, 피고소인이 적법한 결의 절차를 보장하였는지, 회의체의 의결권과 회원들의 발언권·표결권이 실질적으로 보장되었는지, 그리고 반복된 절차 위반이 교회 공동체의 질서와 신뢰를 어느 정도 훼손하였는지를 살펴 보아 주십시요.

제 2 죄과. 직권남용행위

가. 죄과의 법리기준

직권남용행위는 직분상 권한을 교회의 유익과 헌법 질서에 맞게 행사하지 않고, 자신의 지위와 사회권·대표권·소집권을 이용하여 권한 없는 결정을 강행하거나, 합의체가 판단해야 할 사항을 봉쇄하거나, 특정인 또는 특정 구조에 유리한 결과를 만들 때 문제 됩니다. 당회장과 제직회장은 회의를 공정하게 주재할 권한을 갖지만, 그 권한은 회의체의 의사 형성을 돕기 위한 것이지 회의체의 의사를 대체하기 위한 것이 아닙니다.

나. Ⅳ. 주요 사실관계와의 연결

첫째, 당회 **안건 부의 거부는 직권남용의 대표적 사례입니다. 카페 가맹계약, 임대차계약, 재산세, 구상권, 대표자 교체, 운영자금 상환, 제직회 결의 무효 확인 등은 당회가 심의할 수 있는 사항임에도, 피고소인은 이를 공청회, 공동의회, 개인 판단 또는 "논의할 필요가 없다"는 취지로 반복 차단하였습니다. 이는 당회장의 사회권을 이용하여 당회원들의 심의권과 표결권을 제한한 행위로 볼 수 있습니다.** **(제 7 호증)**

둘째, 제직회 사회권 행사 과정에서도 직권남용 정황이 나타납니다. 2025.9.14. 임시제직회에서는 조세심판 청구 안건을 사회석에서 장시간 설명하고, 당회에서 논의 중이던 사안을 제직회에서 기습 상정하였습니다. 2025.12.28. 임시제직회에서는 투표 결과가 부결되었음에도 잔존 인원과 투표수 불일치를 이유로 별도 결의 없이 무효 처리하였습니다. 2026.3.15. 정기제직회에서는 부결된 동일 후보를 다시 추천하고 재정운영 구조 변경을 회계 선출 문제로 포장하였습니다. 2026.5.31. 임시제직회에서는 공고 안건을 넘어 재정팀장 선정, 인수인계, 직권처리 예고까지 진행하였습니다. **(제 1 호증, 제 2 호증, 제 3 호증, 제 4 호증)**

셋째, 사회자 중립의무 위반과 사회권 남용도 구체적으로 확인됩니다. 사회자가 사회권을 유지한 채 특정 안건의 제안자·설명자·찬성토론자·반대의견 반박자 역할을 겸한 경우, 이는 회의의 공정성을 약화시킵니다. 예컨대 2025.9.14. 조세심판 안건 설명 및 상정, 2026.3.15. 회계 선출과 재정구조 변경 설명, 2026.5.31. 총회 해석 설명 후 반대 의견 제한 및 재정팀장 선정 진행, 2026.4.12. 감사위원장 발언에 대한 평가적 대응은 사회자가 중립적 진행자를 넘어 당사자처럼 회의를 이끈 사례로 정리할 수 있습니다. **(제 2 호증, 제 4 호증, 제 15 호증)**

넷째, OTP·공동인증서·통장 재발급 후 담임목사가 이를 보관한 행위는 대표권과 재정권한의 혼용 문제를 발생시킵니다. 교회 금융거래의 인증수단은 내부통제상 보관자, 승인자, 집행자가 분리되어야 합니다. 그런데 당회 결의 없이 기존 재정부 권한을 박탈하고 새 인증수단을 담임목사가 보관하였다면, 이는 대표권을 이용하여 재정집행 구조를 사실상 장악한 행위로 평가될 수 있습니다. **(제 5 호증)**

다섯째, 청구서·지급통보서 양식 변경도 직권남용의 한 사례입니다. 당회 단체대화방에서 당회 결의 없는 양식 변경의 부당성이 지적되었음에도 공식 답변이나 당회 결의 없이 시행되었다면, 이는 재정집행 절차를 일방적으로 변경한 행위입니다. **(제 6 호증)**

여섯째, 특정 장로 예배기도 배제는 권징절차나 당회 결의 없이 장로의 공적 직무를 제한한 것으로, 담임목사의 예배 운영권을 이용한 사실상 제재로 볼 수 있습니다. 또한 변호인 세미나, 공청회, 인터넷 기사 정황은 권징절차 밖에서 여론을 형성하여 재판 환경에 영향을 미친 정황으로, 피고소인이 주도·허용·묵인하였는지 심리할 필요가 있습니다. **(제 11 호증, 제 12 호증, 제 13 호증, 제 16 호증)**

다. 법리 적용

직권남용의 핵심은 피고소인이 어떤 권한을 가졌는지가 아니라, 그 권한을 어떤 목적과 방식으로 사용하였는지입니다. 당회장·제직회장의 사회권은 회의체의 토론과 결의를 보장하기 위한 권한인데, 이를 안건 부의 거부, 발언 제한, 투표 결과 무효화, 공고 외 안건 처리, 재정권한 이전, 특정 장로 직무 제한에 사용하였다면 직권남용으로 평가될 수 있습니다.

라. 심리상 참고사항

재판국은 피고소인이 각 행위에서 독자적 결정권을 갖고 있었는지, 아니면 당회·제직회·감사위원회·재정부의 결의를 받아야 했는지, 반대 의견과 절차 이의제기가 적절히 보장되었는지, 그리고 권한 행사의 결과가 특정 인물 또는 특정 재정운영 구조에 유리하게 작용하였는지를 살펴 보아 주십시요.

제 3 죄과. 명예훼손행위

가. 죄과의 평가기준

명예훼손행위는 특정 가능한 사람 또는 집단에 대하여 사실을 적시하거나 사실상 단정하는 표현을 하여 그 사회적·교회적 평가를 저하시킬 때 문제 됩니다. 교회 내부 회의라 하더라도 제직회,

사역실행위원회, 공청회, 언론 기사 등 다수에게 전파될 수 있는 공간에서 이루어진 발언과 문서화는 공연성과 전파 가능성을 갖습니다.

나. Ⅳ. 주요 사실관계와의 연결

첫째, 2025.10.12. 정기제직회에서 고소 사건이 공개적으로 언급되고, 고소장을 교회 공간에 비치하여 성도들이 볼 수 있도록 하라는 취지의 발언이 이루어진 점은 고소인 장로들의 명예와 개인정보 보호 측면에서 중대한 문제입니다. 고소장은 아직 판단이 내려지지 않은 주장과 증거가 포함된 민감한 문서이므로, 이를 성도들에게 공개하면 장로들이 교회를 어지럽히는 사람들로 인식될 위험이 있습니다. **(제 14 호증 고소장 공개·비치 관련 2026. 10. 12 제직회 발언 녹취)**

둘째, 2025.12.6. 사역실행위원회 회의록에는 재정이 투명하게 이루어지고 있지 않다거나, 재정 투명성 부재가 성도들의 헌금에 장애가 된다는 취지의 표현이 기재되어 있습니다. 재정을 담당한 장로와 재정부원이 교회 내에서 특정 가능한 상황에서 이러한 표현은 재정부 관계자들이 불투명하거나 부정하게 재정을 운영한다는 인상을 줄 수 있습니다. **(제 8 호증)**

셋째, 2026.3.15. 정기제직회에서 "장로님이 자기 계좌에서 돈을 넣어 놓은 것이 있다", "이것은 있을 수 없는 일이다"라는 취지의 발언이 있었고, 피고소인이 이를 즉시 제지하거나 정정하지 않은 점도 문제 됩니다. 해당 발언은 장로가 교회 재정을 개인 계좌로 보관하거나 유용한 것처럼 오인하게 할 수 있는 표현입니다. **(제 2 호증)**

넷째, 2026.4.12. 제직회에서 감사위원장에게 "거짓말하면 안 된다", "호도하지 말라"는 취지의 발언이 있었다면, 이는 감사위원장이 허위 사실을 말하거나 성도들을 속이는 사람인 것처럼 보이게 하는 표현입니다. 감사위원의 직무상 신뢰를 훼손하는 발언으로 평가될 수 있습니다. (제 15 호증 2026.4.12 제직회 녹취록)

다섯째, 2026.5.31. 임시제직회에서 장로들이 재정을 막고 있다거나 사역을 못하게 한다는 취지, 또는 장로들에게 더 이상 권한을 줄 수 없다는 취지의 발언이 반복되었다면, 이는 장로들의 공동치리권과 재정감독권 행사를 교회 사역 방해로 오인하게 할 수 있습니다. **(제 4 호증)**

여섯째, 〈꿈이 있는 이야기〉 공청회에서 국민신문고 민원을 교회 내부 중직자의 소행으로 암시하거나 단정한 발언이 있었다면, 이는 장로 또는 중직자를 불법 민원 제기자·교회 음해자로 인식시키는 표현입니다. 또한 인터넷 언론 기사 정황은 피고소인의 직접 관여가 입증될 경우,

고소인 장로들에 대한 사회적·교회적 평가 저하와 재판 외 여론 형성 문제로 연결될 수 있습니다. **(제 12 호증, 제 16 호증)**

다. 법리 적용

위 발언들은 단순한 의견 표명이 아니라, 특정 가능한 장로·감사위원·재정부원에 대하여 재정 불투명, 사역 방해, 고소를 통한 교회 혼란, 민원 제기, 허위 설명 등 구체적 사실 또는 사실상 단정을 포함할 수 있습니다. 피고소인이 직접 발언한 경우뿐 아니라, 제직회장으로서 문제 발언을 제지하지 않고 방치하거나 고소장 공개를 지시한 경우에도 명예훼손과 교회 화평 파괴의 보강 정황으로 볼 수 있습니다.

라. 심리상 참고사항

재판국은 각 발언의 정확한 문구, 발언 시점, 회의 참석 범위, 대상자 특정 가능성, 사실 여부, 피고소인의 제지 또는 정정 여부, 발언 이후 교회 내 인식 변화와 분쟁 확대 여부를 확인할 필요가 있습니다.

제 4 죄과. 배임 등 재정비리행위

가. 죄과의 평가기준

배임 등 재정비리행위는 교회 재산을 관리하거나 감독할 지위에 있는 자가 그 임무에 위배하여 교회에 손해 또는 손해 발생의 위험을 초래하거나, 자신 또는 제 3 자에게 이익이 돌아가도록 하는 구조를 만들거나 방치할 때 문제 됩니다. 교단 권징상 배임성 판단은 형사판결의 확정을 기다려야만 가능한 것이 아니라, 교회 재산보호의무 위반과 책임회피 구조를 중심으로 심리할 수 있습니다.

나. Ⅳ. 주요 사실관계와의 연결

첫째, 카페 운영, 취득세·재산세, 구상권 문제는 배임 등 재정비리행위의 핵심입니다. 카페 대표자가 피고소인의 배우자인 특수관계인이고, 카페 운영으로 취득세 추징, 재산세 부과, 과태료, 감사자료 제출 지연 등 교회 재산상 손해 또는 손해위험이 발생하였다면, 피고소인은 당회가 원인자 부담, 내부 책임귀속, 교회 선납 후 구상, 계약 종료, 대표자 교체 여부를 공정하게 심의하도록 보장했어야 합니다. (제 9 호증 카페 운영·세금·재산세·구상권 관련 자료)

둘째, 피고소인이 카페 관련 안건, 구상권 청구, 대표자 교체, 운영자금 5 천만 원 상환 요청 등을 반복적으로 당회에서 부의하지 않거나 무산시켰다면, 이는 단순한 회의 지연이 아니라 교회가 손해를 회복하거나 책임주체를 확정할 기회를 봉쇄한 것입니다. 조세 고지 명의와 내부 책임귀속은 구별되어야 하며, 세금 발생 원인자가 누구인지, 운영상 이익을 누가 얻었는지, 교회가 어떤 손해를 부담했는지를 심리해야 합니다. **(제 7 호증, 제 9 호증)**

셋째, 2026.5.31. 임시제직회에서 카페로 인한 재산세를 매년 교회 지출로 처리하려는 취지의 설명과 거수 절차가 진행된 점도 배임성 판단의 보강 요소입니다. 재산세 지출은 먼저 당회가 원인자 부담과 구상권 가능성을 심리한 뒤 처리해야 할 사안인데, 제직회에서 교회 일반재정 지출로 기정사실화하였다면 당회의 재산보호 기능을 우회한 것입니다. **(제 4 호증)**

넷째, 재정운영 구조 변경 자체도 배임 등 재정비리행위와 연결됩니다. 2026.3.15. 회계 선출, 2026.5.31. 재정팀장 선정, 6 월 5 일까지 재정 인수인계 요구, OTP·공동인증서·통장 재발급 및 담임목사 보관, 청구서 양식 변경은 모두 교회 재정의 내부통제 구조를 변경하는 행위입니다. 내부통제 장치가 약화되거나 특정인 중심으로 집중될 경우, 교회 재정 손해 발생의 위험이 커질 수 있습니다. (제 2 호증, 제 4 호증, 제 5 호증, 제 6 호증)

다섯째, 사택 전세 계약 절차 위반도 교회 재산관리의 관점에서 검토할 수 있습니다. 당회 결의 전에 계약 관련 절차를 진행하고, 임차금 증액 및 특약 변경을 시도한 뒤, 제직회에서는 당회가 진행하지 않은 것처럼 설명하였다면 대표권과 재산관리권의 일탈로 평가될 수 있습니다.
(제 10 호증 사택 전세 계약서 및 변경 전후 자료)

다. 법리 적용

배임성 판단에서 중요한 것은 피고소인이 직접 금원을 취득했는지 여부만이 아닙니다. 특수관계인의 운영 이익 또는 책임 회피를 보호하고, 그 손해나 위험을 교회 재정에 전가하는

구조가 형성되었는지, 그리고 당회가 손해회복 조치를 심리할 기회가 봉쇄되었는지가 핵심입니다. 카페 관련 세금·과태료·감사자료·구상권 문제는 이러한 구조를 판단할 수 있는 대표적 사안입니다.

라. 심리상 참고사항

재판국은 카페 운영의 실질 주체, 수익 귀속, 교회 부담액, 취득세·재산세 발생 원인, 카페 대표자와 피고소인의 특수관계, 감사자료 제출 지연 여부, 구상권 심의 봉쇄 여부, OTP·공동인증서 보관 주체, 청구서 양식 변경 이후 결재 흐름, 사택 계약 절차를 종합하여 교회 재산보호의무 위반과 배임성 여부를 살펴 보아 주십시요.

종합 정리

이상 4 가지 죄과는 서로 별개의 사건을 억지로 묶은 것이 아니라, 동일한 사실관계가 서로 다른 법리적 평가 요소로 나타난 것입니다. 제직회와 사역실행위원회를 통한 재정구조 변경, 당회 안건 부의 거부, 카페 책임귀속 봉쇄, 공개회의 발언과 고소장 공개, 예배직무 배제 및 재판 외 여론 형성은 모두 당회 중심의 공동치리 구조, 재정 투명성, 교회 재산보호, 직분자의 명예와 권징절차의 공정성이라는 동일한 법익을 침해하거나 침해할 위험을 발생시킨 것으로 평가할 수 있습니다.

따라서 재판국은 각 항목을 개별 사실로만 보지 않고, 피고소인이 당회장·제직회장·교회 대표자의 권한을 이용하여 교회 의사결정 구조와 재정운영 구조를 특정 방향으로 전환하려 하였는지, 그 과정에서 반대 의견을 제기한 장로들과 재정부·감사위원의 권한과 명예가 부당하게 침해되었는지, 교회 재산의 손해 또는 손해위험이 방치·전가되었는지를 종합적으로 심리하여 주시기를 요청드립니다.

VI. 입증자료 및 입증취지

본 사건은 하나의 행위만을 문제 삼는 것이 아니라, 제직회·당회·사역실행위원회·공청회·재정권한 변경·카페 운영·예배직무 배제 등 여러 영역에서 반복된 권한 행사 방식 전체를 심리하여야 하는 사안입니다. 따라서 입증자료 역시 개별 발언의 존재만이 아니라, 각 자료가 서로 연결되어 동일한

방향, 즉 당회 공동치리 구조의 약화와 재정권한의 일방적 이전이라는 흐름을 보여 주는지를 중심으로 보아 주시기 바랍니다.

아래 자료들은 재판국의 심리를 돕기 위한 주요 입증자료와 그 입증취지를 정리한 것입니다. 실제 제출 시에는 녹취록, 회의록, 주보, 공고문, 문자·카카오톡, 공인인증서 교체 자료, 세금 고지자료, 카페 감사자료 등 원본 또는 사본을 증거번호별로 정리하여 제출할 예정입니다.

번호	입증자료	입증취지
1	2025.12.28. 임시제직회 녹취록	회계 선출 안건이 찬성 27 표, 반대 33 표로 부결되었음에도 의장 단독으로 무효 처리된 경위, 별도 회의 결의 없이 투표 결과가 번복된 경위, 이후 동일 후보 재상정의 전제가 된 절차상 하자를 입증합니다.
2	2026.3.15. 정기제직회 녹취록 및 제직회 안건 설명문	안건명이 "제직회 회계(재정팀장) 선정 및 재정 사역 역할 정비"로 되어 있어 단순 회계 선출이 아니라 재정팀장·재정위원장 역할 조정, 결재선 변경, 재정운영 구조 변경을 의도한 안건임을 입증합니다. 또한 12.28. 부결된 동일 후보가 재추천·선출된 문제를 입증합니다.
3	2026.5.31. 임시제직회 주보 공고, 녹취록	공고된 안건은 예산 집행 관련 포괄 문구였으나 실제 회의에서 총회 질의 해석, 재정팀 변경, 회계 인수인계, 재정팀장 선정, 예산위원 선정, 재산세 지출 등이 처리된 사실을 입증합니다. 이는 소집공고 범위 일탈과 절차상 하자를 판단하는 핵심 자료입니다.
4	당회 소집요구서, 당회 회의록 (안건 부의 거부 관련)	카페 운영, 재산세, 구상권, 대표자 교체, 정보공개, 제직회 적법성 검토 등 당회가 심의할 사안이 반복적으로 상정되지 않았거나 결의가 차단된 사실을 입증합니다.
5	공동인증서 재발급 자료,	담임목사가 대표권을 근거로 금융거래 수단을 재발급받아, 그 결과 기존 재정부의 금융거래 권한이 사실상 제한된 경위를 입증합니다.

6	기존 청구서·변경 청구서·지급통보서, 당회 카카오톡 지적 내용	당회 결의 없는 청구서 양식 변경이 단순 서식 변경이 아니라 결재권자·확인권자·집행 절차를 바꾸는 재정 내부통제 변경임을 입증합니다. 당회 카톡에서 부당성이 지적되었음에도 답변이나 결의 없이 시행된 점도 입증합니다.
7	취득세·재산세 고지자료,	카페 운영 확대, 세금 발생, 수익·손실 귀속, 자료 미제출 또는 지연, 대표자와 피고소인의 특수관계, 교회 선납 후 구상권 필요성, 배임성 재정비리 해당성 검토의 기초 사실을 입증합니다.
8	사역실행위원회 회의록(2025.12 월. 및 2026 년 각 회의록)	헌법상 치리기관이 아닌 사역실행위원회에서 재정, 감사, 외부 회계법인, 재정부실 CCTV, 카페 보고, 예배·조직·인사, 예산 운용 등이 논의된 사실을 입증합니다. 이는 당회 우회와 비헌법적 정책 형성 구조를 판단하는 핵심 자료입니다.
9	사택 전세계약서, 제직회 발언 녹취록, 당회 회의록	피고소인이 사택 전세 갱신과 증액 계약 절차를 먼저 진행한 뒤, 제직회에서는 마치 당회가 절차를 진행하지 않아 아무것도 못하는 것처럼 설명한 정황을 입증합니다.
10	제직회·공개회의 발언 녹취, 고소장 비치·열람 지시 관련 자료	장로들이 재정을 막는다거나 사역을 방해한다는 취지의 발언, 감사위원에 대한 평가적 발언, 고소장 공개 지시, 장로 개인계좌 관련 허위성 발언 등 명예훼손성 발언의 일자·장소·대상·공연성을 입증합니다.
11	특정 장로 예배기도 순서 배제 통보 자료 및 기도문, 당회 카카오톡 지적 내용	권징 또는 당회 결의 없이 특정 장로의 공적 예배직무가 제한된 사실과, 이를 통해 사실상 징계 효과가 발생한 점을 입증합니다.
12	오총균 목사 강의 자료, 공청회 자료, 언론 기사 자료	피고소인 측 변호인 또는 관련 인사가 교회 내 강의·공청회·언론을 통해 재판 외 여론 형성에 관여하였는지, 재판 공정성과 노회·재판국 심리에 부담을 주었는지 검토할 필요가 있음을 입증합니다.

13	2026.4.12. 제직회 녹취록	감사위원장의 카페 감사자료 관련 설명에 대한 피고소인의 평가적 발언, 감사위원 명예훼손성 및 사회자 중립의무 위반 여부를 입증합니다.
14	인터넷 언론 기사 및 관련 정황자료	교회 분쟁 및 권징 사건에 관한 외부 언론 보도가 노회와 재판국에 미친 영향, 재판 외 여론 형성 및 절차 공정성 침해 우려를 입증합니다.

위 입증자료는 개별 항목별로 독립적 의미를 갖지만, 동시에 서로 연결되어 있습니다. 특히 2025.12.28. 회계 선출 부결, 2026.3.15. 동일 후보 재추천 및 재정운영 구조 변경 시도, 2026.5.31. 재정팀장 선정 및 인수인계 요구, 이후 OTP·공동인증서 재발급은 하나의 연속된 재정권한 이전 과정으로 검토될 필요가 있습니다. 또한 카페 관련 세금·구상권 안건 부의 거부, 사역실행위원회에서의 카페·재정 논의, 공청회 및 언론 기사 정황은 피고소인이 당회 심의구조를 우회하고 책임귀속 논의를 지연·봉쇄한 흐름과 연결하여 보아야 합니다.

Ⅶ. 결론

피고소인의 행위는 여러 시기와 장소에서 개별적으로 발생한 것처럼 보일 수 있으나, 전체적으로는 **당회의 합의적 치리 기능을 약화시키고, 제직회와 비헌법적 회의체 또는 공개 여론 형성 절차를 통하여 피고소인의 의사를 관철하려 한 일련의 흐름으로 평가될 수 있습니다. 특히 재정운영 구조 변경, OTP·공동인증서 재발급, 청구서 양식 변경, 카페 세금과 구상권 문제의 봉쇄는 교회 재산과 재정질서에 직접적인 영향을 미치는 사안입니다.**

2026.3.15. 정기제직회의 회계 선출은 단순 임원 선출이 아니라 재정팀장 선정 및 재정 사역 역할 정비라는 명칭 아래 기존 재정운영 체계를 변경하려는 시도였습니다. 더구나 선출된 후보는 2025.12.28. 임시제직회에서 **이미 부결된 동일인이었으므로, 이는 부결된 결과를 사실상 번복하는 절차로 보일 수 있습니다. 2026.5.31. 임시제직회 역시 공고된 안건 범위를 넘어 재정팀장 선정, 재정 인수인계, 직권 처리 예고 등 중대한 재정권한 변경 사항이 처리되었습니다.**

카페 운영과 세금 문제는 단순한 행정상 착오나 납부 주체의 문제가 아니라, 교회 재산에 발생한 손해의 원인과 내부 책임귀속을 확인해야 하는 사안입니다. 카페 대표자가 피고소인의 배우자인 특수관계 사안임에도 당회에서 구상권, 대표자 교체, 계약 종료, 책임귀속 문제가 충분히 심의되지 못하였다면, 이는 치리자의 공정성 및 재산보호의무와 직결됩니다.

또한 사역실행위원회, 공청회, 오총균목사 초청 세미나, 언론 기사 정황은 단순한 의견 수렴이나 교육 행사가 아니라, 당회의 공식 결의 절차를 우회하거나 재판 외 여론을 형성하는 통로로 기능하였는지 살펴볼 필요가 있습니다. 제직회 및 공개 회의에서의 명예훼손성 발언, 고소장 공개 지시, 특정 장로 예배직무 배제 역시 교회 공동체의 화평과 직분자의 신뢰를 훼손하는 중대한 사안입니다.

따라서 고소인들은 재판국께서 본 사건을 장로교 정치의 기본인 **공동치리, 당회 감독권, 제직회 권한의 한계, 재정투명성, 교회 재산보호 의무, 권징절차의 공정성 관점에서 종합적으로 심리**하여 주시기를 요청드립니다.

아울러 본 보강자료가 재판국의 공정하고 신중한 심리에 도움이 되기를 바라며, 필요한 경우 각 증거자료의 원본, 녹취록, 회의록, 세금자료, 금융자료, 카카오톡 및 문자자료 등을 추가로 제출할 준비가 되어 있습니다.

위와 같이 준비서면(기소사실 보강서면)을 통합하여 제출합니다.

2026 년 7 월 13 일

고소인: 신성커뮤니티교회 시무장로 차기성 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 김철수 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 김성동 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 최종일 (인)

신성커뮤니티교회 시무장로 정용진 (인)

안양노회 재판국 귀중

첨부. 증거 목록

증거번호	자료명	주요 입증취지
제 1 호증	2025. 12. 28. 임시제직회 녹취록	회계 선출 투표 부결, 의장 단독 무효 선언, 재투표 강행 경위
제 2 호증	2026. 3. 15. 정기제직회 녹취록 및 제직회 안건 설명문	회계 선출 강행, 제직회 회계와 재정구조 변경의 혼재, 명예훼손성 발언
제 3 호증	2026. 5. 31. 임시제직회 주보 공고	소집 공고 안건이 상반기 선교헌금·목적헌금 집행 또는 예산 집행 건등으로 제한되었음
제 4 호증	2026. 5. 31. 임시제직회 녹취록	실제 회의에서 재정팀 변경안, 재정팀장 선정, 인수인계 지시, 직권 처리 예고, 재산세 지출 등 처리
제 5 호증	공동인증서 변경 관련 자료	금융거래 권한 변경, 기존 재정부 권한 박탈, 대표권 남용 정황
제 6 호증	청구서 및 지급통보서 변경 양식 당회 카카오톡 지적 내용	당회 결의 없는 재정집행 절차 및 결재구조 변경
제 7 호증	당회 회의록 및 임시당회 소집요구서 일체	정기당회 미개최, 임시당회 요구, 안건 부의 거부의 반복성
제 8 호증	사역실행위원회 회의록	비헌법적 회의체를 통한 재정·감사·조직·카페·예배 논의
제 9 호증	카페 운영 세금·재산세 관련 자료	특수관계 사안, 재산 보호 의무 위반, 구상권 청구 봉쇄
제 10 호증	사택 전세 계약서 및 변경 전후 자료	당회 결의 이전 계약서 작성, 금액 증액, 특약 삭제 등 절차 위반
제 11 호증	오총균 목사 세미나 자료	재판 중 사건 관련 변호인의 교회 내 강의와 여론 형성 문제
제 12 호증	〈꿈이 있는 이야기〉 공청회 자료 및 설문	카페 사안에 대한 당회 승인 없는 공청회, 편향적 여론 형성

제 13 호증	특정 장로 예배기도 배제 통보 자료, 김철수/정용진 기도문, 당회 카카오톡 지적 내용	권징절차와 당회 결의 없는 특정 장로 직무 제한
제 14 호증	고소장 공개·비치 관련 2026. 10. 12 제직회 발언 녹취록	고소인 명예훼손, 개인정보 및 문서 공개 문제
제 15 호증	2026. 4. 12. 제직회 회의록	카페 감사자료 설명 과정에서 감사위원장에게 "거짓말", "호도" 취지로 대응한 발언과 감사위원 명예훼손성 발언의 구체적 경위
제 16 호증	인터넷 언론 기사 및 관련 정황자료	재판 외 여론 형성, 노회·재판국 압박 정황, 피고소인 측 변호인 또는 관련 인사와의 연계성 조사 필요성